القانون رقم 2008-011 صادر بتاريخ 27 ابريل 2008 المتضمن المدونة المعدنية المعدل بـ:

- القانون رقم : 2009/026 بتاريخ : 07 ابريل 2009؛
- القانون رقم 2012 / 014 صادر بتاريخ 22 فبراير 2012؛
- القانون رقم 2014 / 008 صادر بتاريخ 29 أبريل 2014.

الباب الأول: مبادئ عامة

الفصل الأول: التعريفات ومجال التطبيق

المادة الأولى: تكون للكلمات أو التعابير التالية لغرض هذا القانون المدلولات لتالية:

النشاطات المعدنية: مجموع مراحل النشاطات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 104 من هذا القانون؛

المقلع: أي فتحة، أو تجويف أو عملية يقام بها من أجل استغلال المواد المعدنية المذكورة في المادة 6 من هذا القانون، بما فيها الطرق وأشغال الماكنات والمصانع والمباني ومنشآت أخرى أو تسهيلات ذات صلة بها،

الطريق المعدنية: كل طريق أو جسر أو منشأة أخرى ابتداء من خطها على الأرض إلى حين غلقها،

المدونة المعدنية: تطلق على هذا القانون ونصوصه التطبيقية،

المتعاقد المباشر: تطلق على كل شخصية معنوية تزاول نشاطا وحيدا في موريتانيا يتعلق بإمتياز معدني أو مقلعي. ولمزيد من التوضيح، فإن المتعاقد يفقد صفة " متعاقد مباشر" إذا أنجز في موريتانيا عمليات صناعية أو تجارية لصالح مؤسسات أخرى غير التي وقعت إتفاقية معدنية وتلك التي توصف بأنها متعاهد مباشر.

الإتفاقية المعدنية: تعني إتفاقية موقعة، على أساس القانون المتعلق بالإتفاقية المعدنية النموذجية، بين صاحب رخصة للبحث أو رخصة إستغلال أو ترخيص إستغلال مقلع صناعي من جهة والدولة من جهة أخرى.

المرسوم: يعني، بإستثناء توضيح مخالف، مرسوم تطبيقي لهذا القانون،

الدولة: تعني الجمهورية الإسلامية الموريتانية،

السنة المالية: تعني السنة المالية والضريبية لصاحب الإمتياز،

المستغل: يعني أي شخص يقوم، بوصفه حائز على إمتياز أو مالك أو متعاهد مباشر أو مؤجر أو مستحوذ على منجم أو مقلع صناعي، بمزاولة أو يوكل لغيره أن يزاول أو يسير أو يوكل لغيره أن يسير أشغال إستغلال؛

الإستغلال: يرجع إلى أي عملية تفضي إلى إستخراج أو عزل، من مكامن طبيعية، مواد معدنية لحيازتها لأغراض تجارية وتتضمن في نفس الوقت أشغال تحضيرية والإستخلاص وقد تتضمن كذلك تأسيس واستخدام تسهيلات لهدف معالجة وبيع الإنتاج. كما يشمل الإستغلال أيضا أي نشاط مرتبط بتسيير المخلفات المعدنية أو الإلتزامات اتجاه حماية البيئة وتأهيل الموقع المعدني أو المقلع.

المكمن: كل تركيز طبيعي للمواد المعدنية القابلة للاستغلال في الظروف الاقتصادية للوقت المقصود.

التركزات المعدنية: كل تركيز طبيعي للمعادن في منطقة محددة من القشرة الأرضية.

الجريدة الرسمية: تعني الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المنجم: يعني أي فتحة أو تجويف ينفذ، لغرض إستغلال للمواد المعدنية الواردة في المادة 5 من هذا القانون بما في ذلك الحفر المستخدم لتثبيت قوة ضغط الماء لإستخدامه أو ضخه أو إنشاء مصدر تزويد بالماء والطرق والأشغال والماكينات والمصانع والمباني والأفران تحت أو فوق الأرض والتي تشكل جزءا من إستغلال معدني.

الوزارة: تعني الوزارة المكلفة بالمعادن،

الوزير: يعني الوزير المكلف بالمعادن،

العمليات المعدنية: تعني التنقيب والبحث عن المواد المعدنية وإستغلالها وكذا تحريك وتركيز وإغناء ومعالجة المخلفات المعدنية وتسويق المواد التي يتم إستخلاصها؛

الاستغلال المعدني الصغير: يقصد بالاستغلال المعدني الصغير استغلال معدني يستخدم أقل من ثلاثين (30) شخص وتقل أصوله الثابتة والصافية عن مأتي مليون (200.00.000) أوقية وتستوفي الشروط الواردة في الباب الرابع من هذا القانون.

القانون المعدني: يعني هذا القانون المتعلق بالمدونة المعدنية؛

التنقيب والبحث: يعني كافة أشغال التنقيب والبحث الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية التي تنفذ على الأرض أو في الأعماق، لتقييم مؤشرات أو مكامن المواد المعدنية للتعرف على طبيعتها وشكلها ونوعها وإمتدادها من أجل تقدير أهميتها وتقييم الفائدة الإقتصادية لإستغلالها وتحويلها وتسويقها المحتمل للتوصل إلى خلاصة تفيد بوجود مكامن قابلة للإستغلال أم لا.

المخلفات المعدنية: المواد المعدنية الملقاة والمواد الطينية ومياه الغسيل، ما عدى السائل النهائي، الناتجة عن عمليات إستخراج ومعالجة المواد؛ وكذا المخلفات الناجمة عن عمليات الهيدرومعدنية أو البيرومعدنية.

المتعهد المباشر: تطلق على كل شخصية معنوية خاضعة للقانون الموريتاني تزاول، كنشاط وحيد في موريتانيا، إسداء الخدمات بصفة مباشرة لصاحب أو أصحاب رخص معدنية أو مقلعية أو متعاقديهم المباشرين في مفهوم هذا القانون. ولمزيد من التوضيح، فإن المتعاهد المباشر يفقد صفة " متعاهد مباشر" إذا أنجز في موريتانيا عمليات صناعية أو تجارية لصالح أشخاص أو مؤسسات أخرى غير التي وقعت إتفاقية معدنية وتلك التي توصف بأنها متعاقد مباشر.

المواد المعدنية: المواد المعدنية الطبيعية والصلبة المبينة في المواد 5 و6 من هذا القانون.

المواد المعدنية المقلعية: المواد المذكورة في المادة 6 من هذا القانون بما في ذلك الرمال والرمال السيليسية والحصبا والكلس والكالسيت والدولوميت والطين المشترك والصخور الطينية المستغلة في صناعة منتجات طينية؛ كل أنواع الصخور المستخدمة حجارة منحوتة، حجارة مرحية، معدن السيليس أو لصناعة الإسمنت أو الإستخدام المباشر كمواد بناء؛ أي مادة معدنية أخرى توجد في الطبيعة على هيئة مكمن طري، بإستثناء الطبقة القابلة للزراعة، وكذا المخلفات المعدنية العاطلة، عندما تستخدم هذه المواد والنفايات لأغراض البناء أو لصناعة مواد البناء أو تسميد التربة؛ أو أي مادة يتم تحديدها بمرسوم.

إمتياز مقلعي: يعني الترخيص في إستغلال مقلع صناعي.

إمتياز معدني: يعني رخصة البحث ورخصة الإستغلال المعدني الصغير ورخصة الإستغلال.

صاحب الإمتياز: يعني مالك الإمتياز المعدني أو المقلعي.

المنطقة الترويجية: تعني كل منطقة تنشؤها الدولة يقوم متعامل وطني عمومي، داخلها، بإنجاز أشغال استكشاف وتنقيب، طيلة فترة محددة سعيا إلى تطوير الصناعة المعدنية في موريتانيا. وتوضع نتائج هذه الأشغال تحت تصرف الجمهور المعني، طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 2: التنقيب والبحث واستغلال المواد المعدنية، باستثناء المحروقات السائلة والغازية وكذلك تداول وتركيز وإغناء ومعالجة بقايا هذه المواد وتسويق المواد المستخرجة بهذه الطريقة، تخضع، فيما يتعلق بنظامهما القانوني والجبائي والبيئي، i) لأحكام هذا القانون و ii) والنصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المناسبة والسارية المفعول بما في ذلك الإتفاقية المعدنية وقانون الإطار المتضمن مدونة البيئة، عند الإقتضاء .

المادة 3: يطبق هذا القانون على جميع العمليات المذكورة سابقا والمقام بها على عموم تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية بما في ذلك الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

الفصل الثاني: تصنيف تركزات المواد المعدنية

المادة 4: تعتبر تركزات المواد المعدنية من حيث نظامها القانوني منتمية إما لنظام المعادن وإما لنظام المقالع.

المادة 5: (جديدة) (القانون رقم 2012 -014 بتاريخ 22 فبراير 2012): يخضع كل مكمن يحتوي على المواد المعدنية التالية، حيث يتم التنقيب فيه عن إحدى هذه المواد أو العديد منها أو يستغل أساسا إحداها أو العديد منها، لنظام المعادن:

يتم تصنيف هذه المواد إلى 7 مجموعات طبقا للبيانات التالية:

المجموعة 1: الحديد، المنغنيز، التيتان (الصخري)، الكروم، الفاناديوم؛
المجموعة 2: النحاس، الرصاص، الزنك، الكادميوم، الجرمانيوم، الإنديوم، السلينيوم، التلور، الموليبدن، القصدير، التونستين، النيكل، الكوبالت، البلاتينويد، الذهب، الفضة، المغنسيوم، الأنتيموان، الباريوم، البور، الفلور، الكبريت، الزرنيخ، البزموت، السترونيوم ، الزنبق، التيتان، الزركينيوم (الرملي) و التربة النادرة؛
المجموعة 3: الفحم والمواد الأخرى المتحجرة و القابلة للإحتراق؛
المجموعة 4: اليورانيوم و العناصر المشعة الأخرى؛
المجموعة 5: الفوسفات، البوكسيت، أملاح الصوديوم و البوتاسيوم، الشب، السلفات غير القلوية الطينية و جميع المواد المعدنية الأخرى المستخدمة لأغراض صناعية، كل الصخور الصناعية أو التجميلية، باستثناء المواد المعدنية للمقالع، المستغلة لأغراض صناعية كالأميانت و الطلق و الميكا و الغرافيت و الصلصال و البيروفيليت والعقيق اليماني و الحبقدونية و الأوبال.
المجموعة 6: الياقوت، اللازورد، الزمرد، الغرينا، البيرين، الزبرجد و كافة الأحجار الكريمة الأخرى؛
المجموعة 7: الماس.

<u>المادة 6</u>: تعتبر تركزات المواد غير المشار إليها في المادة 5 أعلاه والتركزات التي لا توجد في الحالة المشار إليها في المادة 7 أسفله، فيما يتعلق بنظامها القانوني، منتمية لفئة التركزات الخاضعة لنظام المقالع والتي تتضمن خصوصا : الرمال والرمال السيليسية والحصبا والكلس والكالسيت والدولوميت والطين المشترك والصخور الطينية المستغلة في صناعة منتجات طينية؛ كل أنواع الصخور المستخدمة كحجارة منحوتة، حجارة للتكسير، معدن السيليس أو لصناعة الإسمنت أو الإستخدام المباشر كمواد بناء؛ أي مادة معدنية أخرى توجد في الطبيعة على هيئة مكمن طري، بإستثناء الطبقة القابلة للزراعة، وكذا المخلفات المعدنية العاطلة، عندما

تستخدم هذه المواد والمخلفات المعدنية لأغراض البناء أو لصناعة مواد البناء أو تسميد التربة؛ أو أي مادة يتم تحديدها بمرسوم.

المادة 7 : تعتبر التركزات الواقعة في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة، مهما كانت المادة التي تحتويها، فيما يتعلق بنظامها القانوني، منتمية لفئة التركزات الخاضعة لنظام المعادن.

المادة 8: (جديدة): (قانون رقم 2014 - 008 صادر بتاريخ 29 أبريل 2014)

يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين مهما كانت جنسياتهم ممارسة أو القيام بالأنشطة الخاضعة للمدونة المعدنية على الأراضي المملوكة للدولة أو الخواص.

وفي كل الأحوال يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في ممارسة نشاط في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الحصول مسبقا على امتياز معدني.

يمكن للدولة، وحدها أو بالمشاركة مع الغير، القيام بنشاط خاضع للمدونة المعدنية إلا أنه يبقى خاضعا لنفس الحقوق والواجبات المترتبة على الخواص الحاصلين على امتيازات معدنية أو المستفيدين من ترخيص بموجب المدونة المعدنية.

مع ذلك، فإنه يمكن للدولة أن تقوم لوحدها بأنشطة معدنية من خلال مؤسسات خاضعة لوصاية الوزارة المكلفة بالمعادن وذلك من أجل إضافة قيمة على المخزون المعدني وتطوير المعلومات الجيولوجية أو لأغراض علمية لا تتطلب الحصول على امتياز معدني.

المادة 9: تتبع التركزات الخاضعة لنظام المقالع لشروط ملكية الأرض. ويمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي أن ينقب فيها أو يقوم بالبحث أو الإستغلال شريطة أن يكون مالكا للأرض التي توجد فيها أو أن يكون حاصلا على ترخيص من مالكها.

وينظم التنقيب والبحث في التركزات الخاضعة لنظام المقالع وكذلك استغلالها طبقا لأحكام هذا القانون.

وتطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بنظام المعادن، عند الإقتضاء، على نظام المقالع مع مراعاة التكيفات الضرورية إلا في حالة الإستبعاد.

المادة 10: يمكن أن تكون أية مادة معدنية، مصنفة في فئة المقالع، موضوع تصنيف جديد في فئة المعادن بموجب مقرر من الوزير يتخذه بناء على رأي من المصالح الفنية للوزارة.

المادة 11: تعطي الإستغلالات الجاري العمل فيها في ظل نظام المقالع، والمتعلقة بمواد يتم تصنيفها في نظام المعادن بموجب المقرر المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، الحق لصاحب الإمتياز المقلعي الصناعي في الحصول على رخصة استغلال.

ويجب على صاحب الإمتياز، بغية الاستفادة من هذا الحق، أن يقدم طلبا لرخصة الاستغلال حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 12: يتواصل استغلال المنجم حسب نظام المقالع في حالة تقديم طلب لرخصة استغلال وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه إلى أن يتم البت في هذا الطلب.

الفصل الثالث: شكل امتيازات المعادن والمقالع ووضع علاماتها الإرشادية

المادة 13: قسم مساحة موريتانيا لغرض تطبيق هذا القانون إلى مربعات ضلع الواحد منها كيلومتر (1 كلم) موجهة ومنطلقة من نقطة إرشاد كما هو محدد في المرسوم التطبيقي المتعلق بإمتيازات المعادن والمقالع.

المادة 14: يتكون أي امتياز معدني أو مقلعي من عدد معين من المربعات، كما هو محدد في المادة 13 أعلاه، يجب أن تكون متلاصقة، أي تشترك في ضلع واحد، على الأقل.

سيتم تحديد شكل ومساحة إمتيازات المعادن والمقالع بموجب المرسوم المتعلق بإمتيازات المعادن والمقالع.

المادة 15: تسجل إمتيازات المعادن والمقالع في سجل عمومي يتم تحديد إجراءاته ومضمونه بموجب مقرر من الوزير.

يجب أن يعطى تبرير لأي قرار بالمنح أو الرفض، لطلب ينص عليه هذا القانون، والذي يجب أن يكتب وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 16: تعد الهيئة على مستوي الوزارة، المكلفة بالسجل المعدني، مسؤولة عن السجل العمومي لإمتيازات المعادن والمقالع الممنوحة بموجب هذا القانون المعدني؛ فهي تحدد وتظهر على الخرائط، التي تحتفظ بها، حدود المناطق التي قد منحت فيها أو يمكن أن تمنح فيها إمتيازات المعادن والمقالع.

الفصل الرابع: عن إمتيازات المعادن والمقالع

المادة 17: (1) تعتبر الحقوق، الممنوحة بموجب رخصة للبحث أو رخصة إستغلال معدني صغير، حقوقا عينية منقولة ومحدودة المدة وغير قابلة للتجزئة والإيجار. يمكن التنازل عنها بدون شروط ويمكن أن تكون موضوع حصة مشاركة.

(2) تعتبر حقوقا عينية وغير منقولة ومحدودة المدة وقابلة للتجزئة والإيجار، الحقوق المعدنية والمقلعية الممنوحة بموجب الإمتيازات التالية:

1. رخصة الإستغلال؛
2. الترخيص في إستغلال مقلع صناعي.

يمكن لهذه الإمتيازات أن تكون موضع رهن وحصة مشاركة وفقا للإجراءات الواردة في النصوص التطبيقية.

(3) (فقرة جديدة القانون رقم : 026 -2009 بتاريخ : 07 ابريل 2009) يمكن السماح بتطابق الامتيازات المعدنية والمقلعية شريطة ان تكون تتعلق بمجموعات معدنية مختلفة كما هي معرفة في المادة 108 (الفقرة 2) من القانون المعدني غير أنه فيما يخص الاستغلال ، بمافيه المقالع ، لا يسمح بالتطابق ولو كانت الرخص تتعلق بمجموعات معدنية مختلفة ، إلا بموافقة صريحة من صاحب الرخصة الأولى .

(4) تتم معالجة طلبات إمتيازات المعادن والمقالع، الواردة في هذا القانون، حسب ترتيب تسلمها.

الباب الثاني: عن نظام البحث المعدني

الفصل الأول: عن رخصة البحث

المادة 18: (جديدة) (قانون رقم 2014 - 008 صادر بتاريخ 29 أبريل 2014): يخول إذن الاستكشاف، لصاحبه حقا غير مقصور في البحث عن كافة المواد المعدنية داخل محيط هذا الترخيص.

يقصد بإذن الاستكشاف كل بحث منظم و متنقل على مساحة أو شبه مساحة موجه للتعرف على مختلف التكوينات الجيولوجية، و بنية التربة و لإبراز مؤشرات و تركزات المواد المعدنية.

ولا يخول هذا الإذن لصاحبه أي حق في الحصول على امتياز معدني.

يمنح إذن الاستكشاف بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالمعادن لكل شخص طبيعي أو معنوي يقدم طلبا للقيام بأنشطة الاستكشاف و يثبت قدراته الفنية و المالية التي تكلف وزارة المعادن بتقييمها.

تمتد صلاحية إذن الاستكشاف على مدى أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع رسالة تسلمه.

يتم تجديد هذا الإذن مرة واحدة لفترة مماثلة. يعد هذا الإذن حكرا على صاحبه إذ لا يمكن التنازل عنه ولا تحويله. كما يمكن سحبه إذا أخل صاحبه بالواجبات المترتبة على صاحبه بموجب المدونة المعدنية .

المادة 19: (جديدة قانون رقم 2014 - 008 صادر بتاريخ 29 أبريل 2014): تخول رخصة البحث لصاحبها، في حدود محيطها و إلى ما لا نهاية في الأعماق، حقا مقصورا على التنقيب و البحث عن جميع مواد المجموعة التي منحت الرخصة من أجلها.

وتمنح إستحقاقيا لأول طالب، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، عند تسديده للحقوق والإتاوات المنصوص عليها وطبقا لأحكام القانون الحالي. تمنح رخصة البحث بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، حسب الإجراءات التي يحددها المرسوم المتعلق بامتيازات المعادن والمقالع.

يجب أن يكتب ويبرر أي قرار بمنع منح رخصة البحث، ويجب أن ترسل نسخة منه إلى المعني خلال خمسة عشر (15) يوما عن طريق بريد مصدق أو مضمون.

المادة 20 : (جديدة) (قانون رقم 2014 - 008 صادر بتاريخ 29 أبريل 2014) لا يمكن أن تتجاوز مساحة رخصة البحث خمسمائة (500) كلم مربع بالنسبة لمواد المجموعات من 1 إلى 6، و لا تزيد عن ثلاثة آلاف (3000) كلم مربع بالنسبة للمجموعة 7.

المادة 21: (جديدة) (قانون رقم 2014 - 008 صادر بتاريخ 29 أبريل 2014): بالنسبة للمجموعات من 1 إلى 6 لا يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز في نفس الوقت أكثر من عشر (10) رخص للبحث و بالنسبة للمجموعة 7 لا يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز في نفس الوقت أكثر من خمس (5) رخص للبحث.

المادة 22: (جديدة) (القانون رقم 2012 - 014 صادر بتاريخ 22 فبراير 2012) يتم تقليص مساحة الرخصة بالربع إلى فترة التجديد الأولى. وخلال فترة التجديد الثانية يتم كذلك تقليص المساحة المتبقية بالربع.

وفي جميع الحالات، يتم تحديد المساحة المتبقية من طرف صاحب الرخصة.

يجب أن يكون راجع المساحة ضمن منطقة واحدة يتطابق شكلها مع التربيع المساحي للسجل المعدني.

يجب إعطاء كل المعلومات المتعلقة براجع المساحة للإدارة المكلفة بالمعادن.

المادة 23: سيحدد مرسوم تطبيقي، يتعلق بإمتيازات المعادن والمقالع، شكل الطلب وإجراءات المنح والآجال وطبيعة المصروفات وحدها الأدنى الذي يجب الإلتزام به وكذا شروط وإجراءات المنح والتجديد.

المادة 24: يمكن للوزير، بناء على رأي مبرر من مصالحه الفنية، وإثر حدوث مخالفة كبيرة لهذا القانون من طرف صاحب الرخصة، أن يعلق فترة الصلاحية وحتى يلغي نهائيا رخصته للبحث. وسيوضح مرسوم تطبيقي شروط تعليق وإلغاء رخصة البحث.

المادة 25: يحق لصاحب الرخصة إستخدام الأرض التي تغطيها الرخصة ويمكن أن يزاول فيها أي نشاط للبحث مع مراعاة أحكام هذا القانون.

لا يمكن لأحد أن يحرم أو يصعب الوصول لأرض موضع رخصة البحث مع مراعاة أحكام هذا القانون.

المادة 26: لا يمكن لصاحب رخصة البحث أن يشيد أو يحتفظ ببنيان فوق أرض تعود لأملاك الدولة دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية بهذا الخصوص إلا إذا كان بنيانا يقع فوق أرض موضع إمتيازه ومستهدفة بالنظم المطبقة.

وعند ما يخبر صاحب الرخصة أن أحدا يشيد بنيانا فوق أرضه، فيجب عليه أن يبلغ الوزير كتابيا بذلك.

المادة 27: يمكن لصاحب رخصة البحث أن يستخدم لصالح نشاطاته المعدنية الرمال والحصبا الموجودة فوق أرض تعود لأملاك الدولة إلا إذا كانت الأرض المذكورة موضع إمتياز لمقلع سبق وأن منح لأحد آخر.

المادة 28: يحق لصاحب رخصة البحث أن يأخذ ويرسل عينات من المواد المعدنية طبقا للنصوص التطبيقية المعمول بها.

المادة 29: تنفذ الأعمال التالية فوق أرض الرخصة دون أن يكون لصاحبها حق في التعويض:

1. إستخراج الرمال والحصبا أو الحجارة من أرض تعود لأملاك الدولة من أجل بناء أو صيانة منشآت للدولة،
2. بناء خطوط لنقل الطاقة الكهربائية أو النفط أو الغاز،
3. التنازل عن أرض تعود لأملاك الدولة أو تأجيرها خصوصا لتأسيس حوض لدفن المخلفات المعدنية أو مكان لبناء مصانع أو ورشات أو منشآت ضرورية لنشاطات معدنية.

المادة 30: يمكن للوزير، بناء على رأي مبرر من مصالحه الفنية، أن يأمر بوقف الأشغال، إذا حكم بضرورة ذلك، لتمكين إستخدام هذه الأرض لأهداف ذات نفع عام. وعند الإقتضاء، يعلق، مع مراعاة بعض الشروط، فترة صلاحية رخصة البحث. وبعد فترة 6 أشهر، وعندما يرى الوزير أن توقيف الأشغال يجب أن يستمر، فيمكن له، طبقا للقانون، أن ينزع ملكية رخصة البحث.

المادة 31: مع مراعاة أحكام المادة 30، يجب على صاحب رخصة البحث أن يبدأ، على أرضها، خلال التسعين (90) يوما الموالية لتاريخ منح الرخصة، أشغالا تحدد طبيعتها وتكلفتها بالنصوص التطبيقية

إذا لم يبدأ العمل في هذه الأشغال في الآجال المحددة ولم يصلح صاحب الرخصة خطأه خلال 30 يوما الموالية لتلقيه الإشعار بهذا الخصوص، فإنه يكون عليه أن يسدد للخزينة العامة، ويبلغ الوزارة بإثبات ذلك، قبل نهاية صلاحية رخصته، مبلغا يمثل ثلث التكلفة الأدنى المخصصة للأشغال؛ ويعتبر هذا المبلغ دينا مستحقا للدولة.

يجب علي صاحب الرخصة أن ينفذ هذه الأشغال بالمبلغ المنصوص عليه وذلك خلال 90 يوما، على الأقل، قبل إنتهاء صلاحية الرخصة. ويجب عليه أن يرسل تقريرا بذلك للوزارة قبل نفس التاريخ. ويمكن له مع ذلك، من خلال تسديد الحقوق المحددة لهذا الغرض بالنصوص التطبيقية، أن يحيل تقريره بعد هذا التاريخ شريطة أن يحدث ذلك قبل نهاية صلاحية الرخصة. يجب أن يعد هذا التقرير وفقا للنصوص التطبيقية كما يجب أن يكون مرفوقا بالوثائق المنصوص عليها.

وإذا لم تنفذ الأشغال المتطلبة أو لم يتم تأجيلها، في الآجال المحددة أو إذا أعتبرت، بعد إنقضاء هذه الآجال، غير كافية لتبرير تجديد رخصة البحث، فيجب على صاحبها أن يسدد للخزينة العامة، ويبلغ الوزارة بإثبات ذلك قبل نهاية صلاحية رخصته، مبلغا يمثل ثلث التكلفة الأدنى المخصصة للأشغال؛ ويعتبر هذا المبلغ دينا مستحقا للدولة.

المادة 32: يجب علي صاحب الرخصة أن يسدد، على مراحل، الحقوق المنصوص عليها وأن يحترم الشروط المرتبطة بالرخصة الواردة في هذا القانون والإتفاقية المعدنة.

المادة 33: يمكن لصاحب الرخصة أن يتخلى عن حقه شريطة أن يسدد الحقوق المفروضة وأن يرسل إشعارا مكتوبا بهذا الخصوص طبقا للإجراءات الواردة في النصوص التطبيقية.

تعتبر الرخصة قد تخلي عنها يوم يتم تسجيل هذا التخلي في السجل العمومي للإمتيازات المعدنية. وينشر إشعار بهذا التخلي في الجريدة الرسمية

المادة 34: لا يمكن لصاحب الرخصة المتخلي عنها أو التي تم إلغاؤها أو التي لم يتم تجديدها أو إنتهت صلاحيتها أو التي كانت له فيها فائدة أو صاحب طلب رخصة البحث الذي لم يقبل طلبه، أن يطلب أن تسجل لصالحه رخصة على الأرض، التي كانت موضعا لما تقدم، قبل إنقضاء فترة 90 يوما.

الفصل الثاني: عن المناطق الترويجية والمناطق الخاصة و المناطق المحمية

المادة 35 (جديدة): (القانون رقم 2012 - 014 صادر بتاريخ 22 فبراير 2012)

لغرض التسيير المعدني المحكم للإمكانات المعدنية، يمكن إنشاء مناطق ترويجية و مناطق خاصة.

تعني المنطقة الترويجية أي منطقة تنشئها الدولة و يعهد لمتعامل وطني عمومي بإنجاز

أشغال استكشاف وتنقيب داخلها خلال فترة محدودة من أجل ترقية و تنمية الصناعة المعدنية في موريتانيا. و يتم وضع نتائج هذه الأشغال تحت تصرف الجمهور المعني وفقا لأحكام هذا القانون.

تنشأ المنطقة الترويجية بموجب مقرر صادر عن الوزير. و لا يمكن أن تتجاوز مساحتها خمسة آلاف كيلومتر مربع (5000 كم2). يجب أن تتبع حدودها تربيع السجل المدني. لا يمكن أن تتجاوز مدة وجودها 3 سنوات. و لا يمكن أن يوجد في نفس الوقت أكثر من منطقتين ترويجيتين.

يمكن للمساحات، التي تظهر إمكانات معدنية مؤكدة ناتجة عن امتيازات معدنية تم فسخها أو انتهت فترة صلاحيتها أو تم إلغاؤها أو تم إرجاعها أو بلغت فترة الاستحقاق، أن تشكل مناطق خاصة يتم إعلانها و تحديدها بموجب مرسوم.

يتم منح امتيازات معدنية جديدة في هذه المناطق بموجب إعلان مناقصة وفقا للشروط الواردة في المادة 36 جديدة أدناه.

المادة 36 (جديدة): (القانون رقم 2012 - 014 صادر بتاريخ 22 فبراير 2012) في نهاية سير المنطقة الترويجية المذكورة في المادة 35 (جديدة) أعلاه، وتبعا للإجراءات المحددة بموجب النصوص التطبيقية، يتم إعلان معطيات ونتائج الأشغال المنفذة. وتمنح رخص البحث تبعا للشروط المحددة في هذا القانون، باستثناء التزام المنح لأول طالب الذي سيتم إبداله بالتزام تنظيم منافسة تحدد طرقها في النصوص التطبيقية.

يتم منح امتيازات معدنية وفقا لنفس شروط المنافسة حول المساحات التابعة للمناطق الخاصة.

المادة 37 (جديدة): (القانون رقم 2012 - 014 صادر بتاريخ 22 فبراير 2012)

يمكن للدولة لاعتبارات حماية البيئة خاصة، أن تعلن مناطق محمية مستثناة من العمليات المعدنية.

الباب الثالث: عن نظام الاستغلال المعدني

المادة 38: (جديدة قانون رقم 2014 - 008 صادر بتاريخ 29 أبريل 2014): لا يمكن أن تستغل المعادن إلا بموجب رخصة استغلال أو رخصة استغلال معدني صغير.

لا يمكن أن تمنح رخصة الاستغلال إلا لشخص معنوي يخضع للقانون الموريتاني و تمتلك الدولة 10٪ من رأس المال متحملة من طرف شركة الاستغلال.

تحتفظ الدولة لنفسها بحق المساهمة في رأس مال هذه الشركة بنسبة 10٪ مدفوعة من طرف الدولة.

و لا يمكن للرخصة المذكورة أن تغطي إلا منطقة داخل رخصة البحث وتمنح استحقاقيا لصاحب رخصة البحث إذا وفي بالتزاماته.

إن المساحة التي بموجبها منحت الرخصة مرتبطة بالمنجم الذي يتوقع استغلاله و المتضمن جميع حدود المنجم و المناجم التابعة كما هو محدد في دراسة الجدوى المعدة من طرف صاحب رخصة البحث.

يجب على صاحب رخصة الاستغلال أن يستعين بخبير جيولوجي معتمد طبقا للنظم المعدنية و الممارسات المعمول بها لوضع علامات على محيط رخصته.

المادة 39: (فقرة جديدة)(القانون رقم : 026 -2009 بتاريخ : 07 ابريل 2009) تخول رخصة الاستغلال لصاحبها، في حدود محيطها، وإلى ما لا نهاية في الأعماق، حقا مقصورا على التنقيب والبحث والإستغلال لمجموعة المواد المعدنية التي يقدم الدليل على وجود منجم منها قابل للاستغلال.

وتخوله أيضا حق القيام بكافة عمليات التركيز والإغناء والتسويق التي تعتبر عندئذ عمليات معدنية.

المادة 40: تمنح رخصة الاستغلال بموجب مرسوم طبقا لأحكام هذا القانون، لفترة ثلاثين (30) سنة.

ويمكن أن تجدد عدة مرات لفترة عشرة (10) أعوام في كل مرة.

يتم تجديد رخصة الإستغلال بناء على طلب بسيط شريطة أن يستجيب صاحبها لشروط التجديد المحددة بمرسوم.

المادة 41: لا يمكن لأي كان الحصول على رخصة الاستغلال، إذا لم تتوفر لديه القدرات التقنية والمالية الضرورية للإستجابة لأحكام المادتين 62 و63 من هذا القانون وتلبية المتطلبات في مجال البيئة المنصوص عليها في النصوص التطبيقية.

ستمنح رخصة الإستغلال إستحقاقيا لكل صاحب رخصة بحث إذا ما وفى هذا الأخير بإلتزامته.

ستقوم الوزارة، بعد منح الرخصة، بتقييم الإمكانيات الفنية والمالية قبل الترخيص في بدء أشغال الإستغلال.

وفي حالة عدم استيفاء صاحب رخصة البحث للمعايير المطلوبة بالنسبة للاستغلال، فإن الحق في الاستغلال يمكن أن يشترط ب:

1. اشتراكه مع شخص معنوي، يستجيب لهذه المعايير، في مؤسسة جديدة تخضع للقانون الموريتاني تحول لها رخصة الاستغلال،
2. التنازل عن رخصة الاستغلال لشخص معنوي يخضع للقانون الموريتاني ويستجيب للمعايير المطلوبة للاستغلال،

ويجب أن تتم تسوية الوضع بواسطة أحد هذه الحلول في ظرف ستة (6) أشهر اعتبارا من وقت إشعار صاحب رخصة الاستغلال من طرف الوزير بكونه لا يستجيب للمعايير المطلوبة.

وستظل رخصة الإستغلال سارية المفعول طيلة هذه المدة.

المادة 42: وتحدد النصوص التطبيقية شكل الطلب وطرق المنح والآجال ومعايير تقييم القدرات التقنية والمالية والضمانات البيئية ونوع الوثائق التقنية التي يجب أن يقدمها صاحب الطلب عن أساليب الاستغلال والطاقة الإنتاجية.

المادة 43: (جديدة) (قانون رقم 2014 - 008 صادر بتاريخ 29 أبريل 2014) : تدفع ضريبة 10٪ من قيمة بيع رخصة الاستغلال عند إعلان التنازل عنها من طرف صاحب الامتياز الأصلي للخزينة العامة لصالح الدولة .

المادة 44: يطبق التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية على رخصة الإستغلال خصوصا التسجيل لدى السجل المعدني وفقا للطرق المحددة بالنصوص التطبيقية.

المادة 45: (الفقرة الأولى) (جديدة): القانون رقم : 026 -2009 بتاريخ : 07 ابريل 2009) يتمتع صاحب امتياز الاستغلال بملكية المواد المعدنية المنتمية للمجموعة الممنوحة والمستخرجة من داخل محيط رخصته.

يمتلك صاحب الرخصة حق التصرف في المخلفات المعدنية. وفي حالة إنتهاء فترة صلاحية إمتيازه أو تخليه عنه أو إلغائه، فإن الحق في التصرف فيها يرجع لمالك السطح الذي وضعت عليه المخلفات المعدنية بموافقته.

المادة 46: مراعاة للقيود الواردة في هذا القانون، يتمتع صاحب رخصة الإستغلال على أرض الرخصة، بحقوق وواجبات مالك الأرض.

المادة 47: يجب على صاحب الرخصة، في ظرف 24 شهرا، ابتداء من منح الرخصة، أن يزاول أشغال الإستغلال المعدني. هذا، ويمكن للوزير، عندما يتقدم صاحب الرخصة بسبب موضوعي، أن يمدد هذه الفترة بشروط ولمهلة يحددها مقابل تسديد الحقوق المترتبة على ذلك.

المادة 48: يمكن لصاحب رخصة الإستغلال التخلي عن حقه شريطة أن يحيل إلى الوزارة إشعارا مكتوبا بذلك وأن يلبي الشروط المحددة في هذا القانون. تعتبر رخصة الإستغلال قد تخلي عنها ابتداءا من تاريخ صدور مقرر الوزير المأخوذ لهذا الشأن.

المادة 49: يحتفظ صاحب رخصة الاستغلال، منذ بدءه في إجراءات التخلي، بكافة التزاماته في مجال إعادة تأهيل الموقع وإلى حين أخذ المقرر المذكور في المادة 48، وحسب الحالة، في المادتين 73 و74 من هذا القانون.

ويجسد هذا المقرر - الذي يعفي صاحب الرخصة من أية مسؤولية - العودة المجانية للمنجم إلى الدولة التي يمكنها عندئذ منحه لصاحب طلب جديد

الباب الرابع: عن الاستغلال المعدني الصغير

الفصل الأول: عن رخص الاستغلال المعدني الصغير

المادة 50: تخول رخصة الاستغلال المعدني الصغير صاحبها في حدود المساحة الممنوحة له وحتى عمق مائة وخمسين متر (150 م) حقا مقصورا على التنقيب والبحث فيها واستغلالها وفي التصرف في المواد المستخرجة منها، فيما يتعلق بجميع المواد المحددة في المادة 5 من هذا القانون ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
وتتسحب الأحكام المطبقة على رخصة الاستغلال المعدني على رخصة الاستغلال المعدني الصغير باستثناء الأحكام المخالفة المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 51: تحدد النصوص التطبيقية شكل الطلب وطرق المنح والاستغلال ووقف الاستغلال بالنسبة لرخصة الاستغلال المعدني الصغير وكذا الآجال ومعايير تقييم القدرات التقنية والمالية ونوع الوثائق التقنية التي يجب أن يقدمها صاحب الطلب عن أساليب الاستغلال والطاقة الإنتاجية.

المادة 52 : لا يمكن أن تتجاوز رخصة الاستغلال المعدني الصغير مساحة كيلومترين مربعين (2 كلم2). وتقوم الوزارة، على نفقة صاحب الرخصة، في ظرف ثلاثة (3) أشهر، اعتبارا من تاريخ المنح، بوضع علامات حدودية توضح كيفيتها بالنصوص التطبيقية

المادة 53: تمنح رخصة الاستغلال المعدني الصغير بموجب مقرر من الوزير، لمدة ثلاثة (3) أعوام. يتم تجديدها لمدة مماثلة بصفة استحقاقية إذا تم استغلالها للفترة الأولى بالحد الأدنى للإنتاج المحدد في المادة 56 أسفله
ويحدد حد أدنى للإنتاج من طرف الوزارة عند المنح والتجديد، طبقا للإجراءات المبينة في النصوص التطبيقية. إذا تم التوصل إلى الحد الأدنى من الإنتاج أو تم

تجاوزه، فإنه يتم منح تجديدين آخرين بقوة القانون لمدة ثلاثة (3) أعوام لصاحب الرخصة إذا ما طلب ذلك.

الفصل الثاني: علاقات صاحب رخصة الاستغلال المعدني الصغير بالغير

المادة 54: لا يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز في نفس الوقت أكثر من أربعة (4) رخص للاستغلال المعدني الصغير.

المادة 55: عند ما تكون الأرض المحتواة في محيط رخصة الاستغلال المعدني الصغير ملكا كلا أو جزءا لمالك أو عدة ملاك خصوصيين فإن طلب رخصة الاستغلال المعدني الصغير لابد أن يحظى بموافقة مسبقة من مالك أو ملاك الأرض قبل منح رخصة الاستغلال للمعدني الصغير

الفصل الثالث: الاستغلال والتخلي

المادة 56: يجب على صاحب رخصة الاستغلال المعدني الصغير الانتقال إلى الاستغلال في ظرف اثنا عشر شهرا (12) كآخر أجل بعد منح هذه الرخصة وإلا جرد من حقوقه.

وفي هذه الحالة يلزم صاحب الرخصة بإعادة تأهيل الموقع بقصد نقص أو حتى إزالة كافة آثار أعمال الاستكشاف والتحضير للاستغلال المحتمل.

ويتم نشر إعلان قانوني في الجريدة الرسمية يثبت هذا التجريد.

ويجب على صاحب الرخصة، فور اتخاذ قرار الانتقال إلى الاستغلال، أن يبلغ الوزارة مبينا الحد الأدنى للإنتاج السنوي المقرر من المادة التجارية لهذا الاستغلال

المادة 57: يجب أن تراعى أشغال الاستغلال المتطلبات والالتزامات المتعلقة بأمن وصحة العمال المنصوص عليها في التشريعات والنظم المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ويجب عليها أيضا السهر على حماية البيئة طبقا لهذا القانون وكذا النصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

ويمكن للوزارة عندما تهدد أشغال الاستغلال هذه الأهداف اتخاذ إجراءات ترمي إلى تحقيقها على حساب صاحب الامتياز. وفي حالة الإخلال المستمر بهذه الالتزامات، فإنه يمكن إلغاء رخصة الاستغلال المعدني الصغير.

المادة 58: يجب على صاحب الامتياز، عند توقف الاستغلال لأي سبب كان، أن ينجز الحد الأدنى من الأشغال المحددة من طرف الوزارة من أجل المحافظة على الأهداف المذكورة في المادة 57 أعلاه وبصفة عامة إعادة تأهيل الموقع. ويعاقب عدم تنفيذ هذه الأشغال بغرامة جزائية أو بعقوبة السجن طبقا لأحكام الباب التاسع من هذا القانون.

ولتطبيق هذه المادة، تظل مسؤولية صاحب الرخصة كاملة حتى إقرار مجموع الأشغال بموجب مقرر من الوزير بما في ذلك إعادة تأهيل الموقع.

الباب الخامس: علاقات صاحب الامتياز المعدني بالدولة

المادة 59: (1) تخضع أشغال البحث لرقابة الوزارة والتي يمكن لوكلائها المختصين زيارة ورشات البحث في أي وقت ويمكنهم المطالبة بتقديم أية وثائق إليهم.

(2) يجب أن يرسل صاحب رخصة البحث إلى الوزارة تقريرا سنويا عن نشاطاته يوضح محتواه في النصوص التطبيقية. وينطبق نفس الشيء على صاحب رخصة الاستغلال أو صاحب الترخيص في استغلال مقلع صناعي، مادام هذا الأخير يقوم بنشاطات بحث في محيط رخصة الاستغلال.

(3) وتعتبر كافة المعلومات والبيانات والوثائق التي تحصل عليها الوزارة ووكلاؤها أثناء القيام بمهامهم أو أثناء تنفيذ التزامات صاحب رخصة البحث، كاملة السرية - ما لم يصدر عكس ذلك من صاحب الرخصة - طيلة مدة هذه الرخصة، ما

لم يتم تحويل هذه الرخصة جزئيا أو كليا إلى رخصة استغلال. وتوضع المعلومات ذات الطابع التقني، بعد هذا الأجل، تحت تصرف العموم.

وفيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بأشغال البحث المنجزة في إطار رخصة الاستغلال أو الترخيص في استغلال مقلع صناعي، فإن سريتها تنتهي بانتهاء صلاحية رخصة الاستغلال. وتوضع المعلومات ذات الطابع التقني نتيجة لذلك تحت تصرف العموم.

المادة 60 : تخضع أشغال استغلال المناجم والمقالع الصناعية لرقابة مصالح الإدارات المعنية التي يمكن لوكلائها القيام في أي وقت بزيارة ورشات الاستغلال والأكوام والأنقاض ومخلفات المعالجة المعدنية وكافة المنشآت التي لا غني عنها لأشغال الاستغلال.

ويمكن لهؤلاء الوكلاء أن يطلبوا الإطلاع على مختلف ا لوثائق وكذلك تقديم أية عينة ضرورية لهم لإكمال مهمتهم، وتوضح شروط هذه الرقابة في النصوص التطبيقية.

وتعتبر كافة المعلومات، التي تحصل عليها مصالح هذه الإدارات كاملة السرية، ولا يمكن إعلانها للعموم أو إبلاغها للغير، باستثناء المعلومات المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة.

المادة 61 : يلزم صاحب الامتياز بتطبيق الأساليب التي في مقدورها تحقيق أكبر مردودية نهائية للمنجم وتتفق والظروف الاقتصادية المحلية ومع ظروف السوق، وبصفة عامة الاستغلال حسب القواعد المتبعة في هذا المجال ومن ضمنها تلك المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستديمة للموارد الطبيعية، وفي حالة عدم احترام هذا الالتزام يمكن للوزارة،

بعد التشاور مع الوزارة المكلفة بالبيئية وأخذ رأيها في المسائل المتعلقة بحماية البيئية والتنمية المستديمة أن تحدد لصاحب الامتياز أي إجراء يهدف إلى علاج هذا الإخلال.

المادة 62 : يمكن للوزارة، إذا ما أرادت التحقق من أن صاحب الرخصة يستخلص المادة المعدنية القابلة للإستغلال الاقتصادي والتي هي موضع نشاطه في انسجام تام

مع القواعد المعمول بها، أن تأخذ الإجراءات المناسبة كما هي مبينة في النصوص التطبيقية.

وبموجب هذه المادة، يمكن للوزارة أن تقوم بما يلي:

1. الطلب بإرسال تقرير يبرر طريقة الاستخدام المتبعة من طرف صاحب الرخصة؛
2. إنجاز دراسة لتقييم هذه الطريقة؛
3. حث صاحب الامتياز على أخذ، في أجل تحدده، الإجراءات الضرورية لعلاج أي وضعية قد يكون لها تأثير على الاستغلال الأمثل للمادة المعدنية.

المادة 63 : (1) يجب أن تراعي أشغال البحث والاستغلال المتطلبات والالتزامات المتعلقة بأمن وصحة العمال وبالأمن والصحة العموميين وبالخصائص الأساسية للوسط المحاذي البري والبحري طبقا للنصوص التطبيقية.

(2) وعند ما تهدد أشغال البحث أو الاستغلال الأهداف المذكورة أعلاه، فإنه يمكن للوزير أن يحدد لصاحب الامتياز أية إجراءات ترمي لتأمين إنجاز هذه الأهداف في أجل محدد، وفي حالة الإستعجال، فإنه يمكن للوزير أن يفرض إنجاز هذه الأهداف على نفقة صاحب الامتياز.

(3) يمكن للوزارة، إذا لم يتم إنجاز الأهداف في الأجل الثاني المحدد، أن تقوم إما بتعليق جميع الأشغال المتعلقة بالمنجم إلى غاية إنجاز الأشغال المطلوبة وإما تحديد أجل جديد ترافقه غرامة طبقا لترتيبات المادة 133من هذا القانون.

المادة 64 : يشترط فتح ورشة أشغال البحث واستغلال، عندما تصل هذه الأشغال إلى مقاييس معينة أو تتجاوز حدا معينا، وهي المقاييس والحدود المبينة في النصوص التطبيقية، بمصادقة الوزارة.

وتوضح النصوص التطبيقية شكل ومضمون الملف المقدم من طرف صاحب الرخصة وكذلك طرق المصادقة عليه والآجال المحددة لذلك.

المادة 65 : يجب إبلاغ الوزارة فورا بكل حادث يقع في أي منجم أو مقلع صناعي أو توابعهما.

وفي حالة وقوع حادث خطير أو قاتل فإن الإشعار يتم بأسرع الطرق. ويمنع عندئذ إدخال أي تغيير على حالة الأماكن التي وقع فيها الحادث أو نقل الأشياء التي توجد في المكان أو تغييرها قبل أن تنتهي معاينة الحادث من طرف المعنيين، ولا ينطبق هذا المنع على أعمال الإغاثة أو التدعيم المستعجل.

وفي حالة الخطر الوشيك، تتخذ الوزارة التدابير الضرورية من أجل وضع حد للخطر المذكور، ويمكنها، عند الاقتضاء، تقديم كافة الطلبات الضرورية في هذا الصدد إلى السلطات المحلية والعمل على إنجاز الأشغال المطلوبة على نفقة صاحب الامتياز.

المادة 66 : يجب أن يبعث صاحب رخصة الاستغلال، طيلة مدة الاستغلال، إلى الوزارة تقريرا سنويا يتعلق بآثار الاستغلال على:

1. شغل الأرض.
2. الخصائص الأساسية للبيئة

ويحدد مضمون هذا التقرير بالنصوص التطبيقية. ويبلغ التقرير، فيما بعد، من طرف الوزارة، إلى الوزارة المكلفة بالبيئة وإذا دعت الحاجة إلى ذلك، إلى المصالح الإدارية الأخرى المعنية.

المادة 67: يجب على صاحب رخصة الاستغلال، طيلة مدة الاستغلال، أن يرسل إلى الوزارة، كل 3 أشهر، تقرير نشاطات، يحدد مضمونه مرسوم

المادة 68: يجب على صاحب رخصة الاستغلال، طيلة مدة الاستغلال، أن يبلغ إلى الوزارة، خلال التسعين (90) يوما الموالية لنهاية سنته المالية، تقريرا سنويا، في أربع نسخ، يقابل السنة الجبائية للشركة ويتضمن العناصر التقنية والاجتماعية لسير كل موقع استغلال وكذلك العناصر المتعلقة بالتنقيب والبيع. ويتضمن هذا التقرير

أيضا كافة المعلومات والمخططات والمقاطع والجداول والصور الضرورية في الشكل الذي تحدده النصوص التطبيقية.

المادة 69: يجب على صاحب رخصة الاستغلال، طيلة مدة الاستغلال وفي كافة الورشات المتميزة عن بعضها البعض، مسك سجلات لتدوين المعلومات والمخططات حسب الأشكال المحددة في النصوص التطبيقية.

المادة 70: تقرر الوزارة، بعد التشاور مع مصالح الإدارات المعنية، مدى ضرورة النشر الجزئي أو الكلي للمعلومات المقدمة بموجب المادة 69 أعلاه.

وتعتبر المعلومات المقدمة بموجب المادتين 68 و69 أعلاه سرية ولا يمكن إعلانها وتقديمها للغير بدون الموافقة الصريحة لصاحب الامتياز.

ومن بين المعلومات العمومية تلك التي لها علاقة بالجيولوجيا والهيدروجيولوجيا والجيوكيمياء والجيوفيزياء وتصبح البقية عمومية كذلك بعد انتهاء صلاحية الامتياز.

المادة 71: يجب على صاحب الامتياز إبلاغ الوزارة، كتابيا وفي أقرب الآجال، عند ما يظهر له أن استغلاله سيتناقص أو يعلق بطريقة تؤثر على الاقتصاد العام للمنطقة أو البلاد.

المادة 72: يعلن صاحب الامتياز، عند توقف أشغال البحث أو عند نهاية الاستغلال، الإجراءات التي ينوي القيام بها من أجل المحافظة على الأمن والصحة العموميين ومراعاة الخصائص الأساسية للوسط المحاذي طبقا للنظم المعمول بها، وبصفة عامة، من أجل إنهاء الآثار الضارة، مهما كانت طبيعتها والناتجة عن مزاولة نشاطاته. وسيتم هذا الإعلان طبقا لترتيبات النصوص التطبيقية

المادة 73: يجب أن تأخذ الإجراءات المقررة في المادة 72أعلاه في الاعتبار، في حالة توقف الاستغلال، إمكانية استئناف الاستغلال إما عن طريق اكتشاف لا حق لمصادر جديدة وإما لتحسين الظروف الاقتصادية وإما لمعالجة "الأكوام" أو المخلفات المعدنية.

وفي حالة إغلاق منجم أو مقلع صناعي، يجب على صاحب الرخصة أن يقدم، لمصادقة الوزارة، برنامج مفصل يتضمن التدابير التي ينوي القيام بها. وبعد مشاورة وأخذ رأي المصالح الإدارية المعنية والتي منها الوزارة المكلفة بالبيئة وبعد التعديل المحتمل والمصادقة النهائية عليه فإن هذا الملف يشكل إعلان إغلاق لهذا المنجم أو المقلع الصناعي.

يجب علي صاحب الامتياز أن يضمن التنفيذ المرضي لأشغال تأهيل الموقع وتأمين المواقع المعدنية طبقا للترتيبات الواردة في النصوص التطبيقية.

وفي نهاية الإنجاز المرضى لهذه الأشغال، الذي يلاحظ بموجب مقرر صادر عن الوزير وبإعتبار رأي مسبق من الوزير المكلف بالبيئة، فإن المنجم أو المقلع يعتبر مغلقاً وتحدد طرق وآجال دراسة الملفات بموجب النصوص التطبيقية مع مراعاة متطلبات النظم البيئية.

المادة 74: لا يمكن التخلي عن رخصة الاستغلال أو الترخيص في إستغلال مقلع صناعي إلا بعد حصول صاحبها على مقرر يفيد بإغلاق المنجم أو المقلع طبقا للشروط الواردة في المادة 73 أعلاه. وسيضع مقرر وزاري إذن نهاية لرخصة الإستغلال أو الترخيص في إستغلال المقلع الصناعي.

المادة 75: ولدى وفاة صاحب الامتياز، فإنه يمكن للوزارة، بناء على طلب تم تسلمه، قبل تاريخ نهاية صلاحية الامتياز، من أصحاب الحق، أن تعمد إما إلى تمديد فترة صلاحية الامتياز لمدة سنة، وإما تعليق تنفيذ الواجبات التي يخضع لها صاحب الامتياز لنفس المدة وذلك للسماح بنقل الامتياز لأصحاب الحق المذكورين.

الباب السادس: علاقات صاحب الامتياز المعدني بمالك الأرض

المادة 76: لا يكون أي حق في البحث أو الاستغلال ذا قيمة بدون موافقة مالك الأرض، باستثناء حالات الحيازة المذكورة في المادة 77 أسفله.

المادة 77: (1) يمكن أن يرخص لصاحب رخصة الاستغلال، تبعا للشروط التي ستحدد بموجب مرسوم، بحيازة القطع الأرضية الضرورية لنشاطه وللصناعات المرتبطة بذلك داخل وخارج محيط امتيازه. وعندما تعود ملكية القطع الأرضية الضرورية إلى الدولة، فإن الشغل المؤقت لها يكون مجانيا. وعندما تعود ملكية هذه القطع الأرضية إلى أحد الخواص أو مؤجرة من طرف الدولة، فإن الشغل المؤقت لها يتم مقابل تعويض.

ويمكن للمالك الذي يتعرض للإرتفاق المعدني خاصة أن يطلب شراء ملكيته إذا جعلتها هذه الارتفاقات غير صالحة للاستعمال العادي.

(2) وفي حالة عدم قبول التعويض المشار إليه في الفقرة السابقة أو عرض البيع يمكن للدولة اتخاذ إجراءات استملاك هذه القطع الأرضية مقابل تعويض مسبق وعادل لمالك الأرض.

(3) تعتبر من ضمن النشاطات والصناعات المعدنية، إضافة إلى أشغال البحث والاستغلال الصرفة، الأشغال المشار إليها أسفله والمقام بها سواء داخل أو خارج منطقة الامتياز:

1. إقامة واستغلال المولدات ونقاط وخطوط الكهرباء؛
2. منشآت الإغاثة بما فيها الآبار والدهاليز التي يقصد منها تسهيل التهوية وصرف المياه؛
3. تحضير وتنظيف وتركيز المعادن المستخرجة ومعالجتها الميكانيكية والكيميائية أو التعدينية وتكويم وتقطير وتحويل المواد القابلة للاستغلال إلى غاز؛
4. خزن المواد والنفايات ووضعها في المستودعات؛
5. المباني المخصصة للسكن ولنظافة وعلاج العمال والزراعات الغذائية المخصصة لتموينهم؛

6. إقامة كافة خطوط الاتصال والسواقي والقنوات والمجاري وخطوط الأنابيب والنقالات الآلية والناقلات الجوية والموانئ النهرية أو البحرية ومهابط الطائرات.

المادة 78: يلزم صاحب الامتياز بإصلاح أي ضرر تلحقه أشغاله بمساحة الملكية. ويترتب عليه في هذه الحالة دفع مبلغ تعويضي عن الضرر الذي تم إحداثه والذي سيحدد قدره بالمحاكم المختصة في حالة تعذر اتفاق على تحديده بين الطرفين.

المادة 79: (1) يمكن للوزارة، في مسعى إلى تسهيل سير النشاط المعدني، أن تعمل على بناء أو تعديل أو صيانة أي طريق معدنية. كما يمكن لها أن تعمل على تنفيذ هذه الأشغال أو تجعل أصحاب الرخص، الذين تنفذ الأشغال بناءا على طلبهم، يتحملون جزء من تكاليفها.

(2) يمكن للطريق المعدنية التي تنشأ داخل أو خارج محيط امتياز معدني أن تفتح للإستخدام العمومي، وفق شروط تحددها الوزارة، إذا كان استخدامها لا يسبب أي عائق للإستغلال وسواء فتحت للإستخدام العمومي أم لا ، فإن الطريق المعدنية تظل خاضعة لترتيبات النظم المتعلقة بالسير وأمن الطرق وأي نظم أخرى قابلة للتطبيق إلا في وجود ترتيبات مخالفة.

لا يمكن أن ترفع أي دعوى لتعويضات عطل أو ضرر ينجم عن استخدام طريق معدنية إذا كان الضرر ناتج عن عيب في بناء أو تعديل أو صيانة هذه الطريق.

المادة 80: لا يمكن فتح أي بئر أو دهليز في المساحة أو أن يتجاوز أي سبر عمق خمسين متر (50م)، وذلك داخل شعاع طوله خمسون مترا (50م) في الحالتين التاليتين:

1. حول ملكيات مسيجة أو جدران أو ما يماثل ذلك أو قرى أو مجموعات سكنية أو آبار دون موافقة المالك، وفي حالة عدم موافقته تطبق أحكام المادة 78 أعلاه؛

2. في أي من جوانب خطوط الاتصال وأنابيب المياه، وعموما، حول كافة الأشغال ذات المنفعة العامة أو أشغال المنشآت، دون ترخيص مقدم من طرف الوزير.

الباب السابع: عن المقالع

الفصل الأول: التصنيفات

المادة 81 (جديدة): (قانون رقم 2014 - 008 صادر بتاريخ 29 أبريل 2014) تخضع مكامن المواد المعدنية الخاضعة لنظام المقالع لشروط ملكية الأرض. يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يقوم باستكشافها والبحث عنها واستغلالها وذلك حسب المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذه المدونة المعدنية.

عندما يتعلق الأمر بالأراضي المملوكة من طرف الدولة فإن ترخيص استغلال المقلع يمكن أن يمنح لمن يقدم طلبا لذلك مع مراعاة الشروط المحددة في هذه المدونة.

تنقسم المقالع إلى فئتين و هي:

1. المقالع الصناعية: و هي التي يصل حجم الاستخراج السنوي فيها أكثر من 20000 م3 بصرف النظر عن طريقة الاستخراج؛
2. المقالع التقليدية: و هي التي تستغل بطريقة المقلع المفتوح و لا يتجاوز حجم الاستخراج السنوي فيها أكثر من 20000 م3.

المادة 82: جديدة): (قانون رقم 2014 - 008 صادر بتاريخ 29 أبريل 2014) تصنف مكامن المواد المعدنية الخاضعة لنظام المقالع الصناعية إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: مواد البناء بما في ذلك حجارة الأرصفة والتجميل والطرق الموجهة على الخصوص الصناعة البناء والهندسة المدنية.

المجموعة الثانية: كل مادة لا تدخل ضمن المجموعة الأولى تحتفظ الدولة لنفسها بحق استغلال المجموعة الأولى رقم 1 كما يمكنها أن تمنح استغلالها للغير بموجب مقرر مشترك من وزراء المالية و المعادن و البيئة .

الفصل الثاني: المقالع الصناعية

المادة 83 (جديدة): (القانون رقم 2012 - 014 صادر بتاريخ 22 فبراير 2012)

يخول ترخيص استغلال المقلع الصناعي لصاحبه الحق الحصري في القيام بكل أشغال التنقيب و البحث و الاستغلال للمواد المنصوص عليها في طلب الترخيص.

يمنح ترخيص استغلال المقلع الصناعي بمقرر من الوزير أو مقرر مشترك، حسب الحالة، لكل شخص معنوي خاضع للقانون الموريتاني واستوفى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

لا يمكن لأي شخص أن يحوز في آن واحد أكثر من عشر (10) ترخيصات استغلال لمقالع صناعية دائمة.

لا يمكن لأي شخص أن يحوز في آن واحد أكثر من عشر (10) ترخيصات استغلال لمقالع صناعية مؤقتة.

المادة 84 (جديدة): (القانون رقم 2012 - 014 صادر بتاريخ 22 فبراير 2012)

يجب أن تكون الأرض موضع ترخيص استغلال المقلع الصناعي موجودة داخل محيط واحد على أن لا تتجاوز مساحتها خمسة وعشرين (25) كيلومتر مربع.

لا يمكن أن تتجاوز مساحة المقلع الصناعي المؤقت كيلومترين (2) مربعين.

المادة 85 (جديدة): القانون رقم 2012 - 014 صادر بتاريخ 22 فبراير 2012 يمنح ترخيص استغلال المقلع الصناعي الدائم لفترة لا تتجاوز عشر (10) سنوات.

يمنح ترخيص استغلال المقلع الصناعي المؤقت لفترة لا تتجاوز السنتين (2).

المادة 86 (جديدة): (القانون رقم 2012 - 014 صادر بتاريخ 22 فبراير 2012) لا يمكن تجديد ترخيص استغلال المقلع الصناعي المؤقت.

يمكن تجديد ترخيص استغلال المقلع الصناعي الدائم عدة مرات لفترات لا تتجاوز الفترة الأصلية. يتم التجديد بناء على رأي فقط بشرط أن يكون المالك قد:

1) قام بتقديم طلب لهذا الغرض تسعين (90) يوما على الأقل قبل انتهاء

صلاحية الترخيص؛

2) قام باستغلال المقلع خلال فترة لا تقل عن ربع فترة الترخيص؛

3) قام بتسديد الحقوق والإتاوات المنصوص عليها في هذا القانون؛

4) احترم أحكام هذا القانون وعند الاقتضاء شروط الاتفاقية المعدنية السارية الصلاحية؛

5) استوفى شروط التجديد الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وعند الاقتضاء، الاتفاقية المعدنية.

تطبق الأحكام المتعلقة برخص البحث والاستغلال على المقالع الصناعية الدائمة مع إدخال التهييئات اللازمة ما لم تنص أحكام هذا الباب على خلاف ذلك.

يتم تحديد إجراءات المنح و التجديد و التحويل بموجب مرسوم خاص بالامتيازات المعدنية و المقلعية.

المادة 87 (جديدة): (القانون رقم 2012 - 014 صادر بتاريخ 22 فبراير 2012)

يخول ترخيص استغلال المقلع التقليدي لصاحبه حقا حصريا للقيام بأعمال الاستغلال التقليدي لمواد المقالع المذكورة بالتحديد في الترخيص.

يمنح ترخيص استغلال المقلع التقليدي بموجب قرار من عمدة البلدية لكل شخص طبيعي يحمل الجنسية الموريتانية يتقدم بطلب بشأنها ويستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، داخل مناطق المقالع التقليدية كما تم تحديدها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمعادن.

المادة 88: يجب أن تكون الأرض، موضع ترخيص استغلال المقلع التقليدي، محصورة في محيط واحد وبمساحة لا تتجاوز اثنين (2) كم2.

المادة 89: يمنح ترخيص استغلال المقلع التقليدي لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد عدة مرات لمدة سنتين في كل مرة تحدد طرق المنح والتجديد والتحويل من طرف السلطات البلدية.

المادة 90: يجب أن يتم الاستغلال بصفة تجعل المقلع لا يشكل أي خطر على الصحة والأمن والبيئية. يجب على صاحب الترخيص أن يراعي جميع إجراءات الأمن الضرورية وأن يطبق كافة النظم الخاصة الموجودة لا سيما ما يتعلق منها بطرق الإستخراج في المقلع والتخزين والنقل.

الفصل الرابع: ترتيبات مشتركة بين المقالع الصناعية والمقالع التقليدية

المادة 91: تخضع كافة المقالع سواء كانت صناعية أو تقليدية وكذا ملحقاتها، لترتيبات هذا الفصل

تعتبر بمثابة ملحقات، المنشآت من أي نوع، الضرورية لحسن سير الإستغلال أو التعليب أو تفريغ المواد

المادة 92: يملك صاحب الامتياز المقلعي المواد المعدنية المستخرجة من داخل محيط رخصته.

المادة 93: تحدد طريقة ومبلغ ضمانة أو كفالة تنفيذ أشغال إعادة إستصلاح وتأهيل الموقع بالنصوص التطبيقية

الفصل الخامس : علاقات مستغل المقلع بالدولة

المادة 94: يخضع أمن واستغلال المقالع لرقابة الوزارة وذلك بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالبيئة فيما يخص المسائل المتعلقة بالبيئة.

المادة 95: تقوم الوزارة بشرطة المقالع بالنسبة للمقالع الصناعية، في حين تقوم السلطات البلدية المختصة بشرطة المقالع التقليدية.

وتخضع المقالع، من جهة أخرى، أيا كانت طبيعتها لأحكام الباب الثامن من هذا القانون.

المادة 96: يجب أن تراعي أشغال الاستغلال الالتزامات المتعهد بها في الاتفاقية المعدنية و/أو في ملف إعلان الافتتاح، حسب الحاجة، وبصفة عامة مراعاة المتطلبات

والالتزامات المتعلقة بأمن وصحة العمال وتلبية الشروط البيئية الواردة في النصوص التطبيقية.

يمكن للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات مناسبة، تتفق مع النصوص التطبيقية، عندما تهدد أشغال الاستغلال هذه الأهداف. وفي حالة الاستمرار في إخلال بهذه الالتزامات، أكده رأي من السلطة المختصة، فإنه يمكن إيقاف الاستغلال، كما يمكن للوزارة عندئذ أن تعمل على تنفيذ الأشغال المطلوبة على نفقة صاحب الامتياز.

المادة 97: يجب على صاحب الامتياز، عند نهاية الأشغال، فضلا عن تنفيذ مجموع الالتزامات المذكورة سابقا، إعادة تأهيل الموقع سعيا إلى احترام الخصائص الأساسية للوسط المحاذي والنظام المعمول به. ويتم الإفراج عن الإيداع المذكور في المادة 93 أعلاه عند إنجاز أشغال إعادة التأهيل أو استخدامه من طرف الإدارة المختصة من أجل إنجازها، وفي حالة كون المبلغ غير كاف، يطالب صاحب الامتياز بتوفير مبالغ إضافية.

الفصل السادس : علاقات مستغل المقلع بمالك الأرض

المادة 98: تحدد المادة وأعلاه حق التنقيب عن التركزات الخاضعة لنظام المقالع واستغلالها.

المادة 99: يكون مالك الأرض، سواء كان عموميا أو خصوصيا - عند طلب فتح مقلع على أرضه - أمام أحد الخيارات التالية:

1. رفض الطلب؛
2. بيع الملكية لصاحب الطلب؛
3. تأجير ملكيته لصاحب الطلب.

وفي هذه الحالة الأخيرة، يمكن لصاحب الطلب أن يطالب بتأجير لمدة عشرة (10) أعوام قابلة للتجديد. وعند نهاية التأجير يمكن للمالك رفض التجديد. وعند توقف التأجير، لأي سبب كان، يكون للمالك الحق في المطالبة بتأهيل الموقع، غير أنه إذا

حدث التوقف، بسبب المالك، فإنه يجب على هذا الأخير أن يدفع تعويض إبعاد لصاحب الامتياز.

الباب الثامن: التصريحات الخاصة بأعمال الحفر ورفع المعطيات الجيوفيزيائية و الجيوكيمائية

المادة 100 : يجب على كل شخص ينفذ سبرا أو أشغال تحت الأرض أو أعمال حفر خارج الحقول المعدنية، مهما كان الهدف منها، إذا كان عمقها يتجاوز 10 أمتار تحت سطح الأرض، بالاستثناء مطلقا، لأعمال البحث عن المياه تحت الأرض أو جرها، المرخص له شرعا من طرف الوزارة المكلفة بالمياه، تقديم مسوغات على أن تصريحا بذلك قدم تم إبلاغه مسبقا للوزارة.

ويجب أن يكون كل رفع للقياسات الجيوفيزيائية على الأرض وأية حملة للتنقيب الجيوكيميائى أو أية دراسات حول المعادن الثقيلة موضوع تصريح مسبق لدى الوزارة.

المادة 101 : يجوز لمهندسي وفنيي الوزارة، المؤهلين شرعا لهذا الغرض، المبعوثين في مهمة، الوصول إلى أي سبر أو أية منشأة تحت الأرض أو أي حفر إما أثناء إنجاز هذه الأعمال أو بعد تنفيذها عند تجاوزها عمق عشرة أمتار(10م).

المادة 102 : لا يمكن للوزارة الإعلان عن الوثائق أو المعلومات المحصول عليها بموجب المادتين 100، 101 أو إبلاغها إلى طرف ثالث قبل انتهاء أجل ثلاثة أعوام من تاريخ الحصول عليها إلا بترخيص من صاحب الأشغال.

وبالنسبة للأشغال المنفذة في البحر فإنها تستثنى من الأحكام المنصوص عليها سابقا حيث أن المعلومات الخاصة بأمن ملاحة السطح تصبح فورا ملكا للعموم.

الباب التاسع: عن الحقوق والرسوم والإتاوات والضرائب المختلفة

المادة 103 : (1) لأغراض تطبيق إجراءات هذا القانون أو إتفاقية معدنية، حسب الحالة، تصنف السلع المستوردة إلى خمس (5) فئات:

الفئة 1 : المعدات، المواد، الماكينات، اللوازم، السيارات النفعية، الآليات والمولدات الكهربائية المستوردة من طرف صاحب الامتياز لأغراض الأشغال، ولكن شريطة أن تكون هذه السلع معدة لإعادة التصدير عند نهاية صلاحية الامتياز الذي تم استيرادها بموجبه؛

الفئة 2 : المعدات، والمواد، اللوازم الكبيرة، والآليات والسيارات، باستثناء السيارات السياحية التي توجد على لائحة عقارات الشركة؛

الفئة 3 : المواد الأولية، المواد المستهلكة الضرورية لإستخراج وتثمين المعدن؛

الفئة 4 : المحروقات وزيوت التشحيم ومنتجات بترولية أخرى لا تدخل في تحويل المعدن إلى منتوج نهائي أو نصف نهائي؛

الفئة 5: المواد الأولية والمستهلكات الضرورية لتحويل المعدن محليا إلى منتوج نهائي أو نصف نهائي وكذا المنتوجات البترولية، المستخدمة في توليد الطاقة لهذا الغرض.

(2) ولأغراض تطبيق هذا القانون أو اتفاقية معدنية، حسب الحالة، يفهم ما يلي:

1. يقصد بمرحلة النشاط المعدني المعروفة ب "البحث" الفترة الزمنية التي تتم خلالها أشغال بحث من طرف صاحب رخصة بحث أو رخصة استغلال أو ترخيص استغلال مقلع صناعي وإلى غاية إنجاز دراسة جدوى تكون أساسا لإتخاذ قرار بفتح منجم أو مقلع على الأرض المستكشفة.
2. يقصد بمرحلة النشاط المعدني المعروفة ب "التأسيس" الفترة الزمنية التي تبدأ بعد انتهاء المرحلة المعروفة ب "البحث" تبذل خلالها مساعي وأشغال لتمويل وبناء منجم أو مقلع وتنتهي عند ما تبدأ أشغال الترويض، ولغرض هذا التعريف، فإن أشغال الترويض تعتبر قد بدأت في أول يوم من الشهر الثاني الموالي للتاريخ الذي يزيد فيه، لأول مرة، الإنتاج اليومي من المعدن على 10 ٪ من الإنتاج المتوقع في دراسة الجدوى المقبولة والتي أحيلت للوزارة

3. تبدأ المرحلة المعروفة ب "الإنتاج" عند ما تكون أشغال الترويض قد بدأت فعليا وفقا للمعنى الوارد في الفقرة الثانية أعلاه، وتتضمن مرحلة الإنتاج هذه المرحلتين الجزئيتين التاليتين:

- المرحلة المعروفة ب "الإنتاج الأولي" والتي يشار إليها أيضا بالمرحلة الجزئية "الإعفاء الضريبي" أو الإجازة الضريبية" والتي تنتهي 36شهرا بعد بدء مرحلة الإنتاج؛
- المرحلة الجزئية المعروفة ب "الإنتاج العادي" والتي تبدأ مع نهاية المرحلة الجزئية المعروفة ب " الإجازة الضريبية " وتنتهي فقط عند ما تكون إعادة تأهيل موقع المنجم أو المقلع، حسب الحاجة، قد تمت.

(3) وتوضح طرق تطبيق التخفيضات، الممنوحة بموجب هذا الباب، في القانون المتعلق بالاتفاقية المعدنية النموذجية.

الفصل الأول : الحقوق الجمركية لدى الاستيراد

المادة 104: يتم تعامل الجمارك مع النشاط المعدني كما هو مبين في الجدول 1المرفق بهذا القانون كما يلي:

(1) مرحلة البحث:

1. السيارات السياحية (الخفيفة): دخول مؤقت استثنائي مع تعليق كافة الحقوق والرسوم الجمركية؛
2. المعدات: دخول مؤقت استثنائي مع تعليق كافة الحقوق والرسوم الجمركية؛
3. قطع الغيار والتجهيزات إعفاء كامل من الحقوق والرسوم الجمركية؛
4. السلع: إعفاء كامل من الحقوق والرسوم الجمركية؛
5. المحروقات وزيوت التشحيم وقطع غيار السيارات الخفيفة: إعفاء كامل من الحقوق والرسوم الجمركية.

(2) مرحلة التأسيس:

1. السيارات المعروفة بالسياحية (الخفيفة): تسديد حق واحد من الحقوق والرسوم الجمركية تحدد نسبته ب 5% ؛
2. المعدات: دخول مؤقت استثنائي مع تعليق لجميع الحقوق الرسوم الجمركية
3. قطع الغيار والتجهيزات: إعفاء كامل من الحقوق والرسوم الجمركية؛
4. المواد المستخدمة في الصناعة: إعفاء كامل من الحقوق والرسوم الجمركية؛
5. المحروقات وزيوت التشحيم وقطع غيار السيارات الخفيفة؛

إعفاء كامل من الحقوق والرسوم الجمركية؛

(3) مرحلة الإستغلال الأولى المعروفة ب " الإجازة الضريبية":

1. السيارات المعروفة بالسياحية (الخفيفة): تسديد حق واحد من الحقوق والرسوم الجمركية تحدد نسبته ب 5٪.
2. المعدات: دخول مؤقت استثنائي مع تعليق لجميع الحقوق الرسوم الجمركية؛
3. قطع الغيار والتجهيزات: إعفاء كامل من الحقوق والرسوم الجمركية؛
4. المواد المستخدمة في الصناعة: إعفاء كامل من الحقوق والرسوم الجمركية؛
5. المحروقات وزيوت التشحيم وقطع غيار السيارات الخفيفة؛

إعفاء كامل من الحقوق والرسوم الجمركية؛

(4) مرحلة الإستغلال العادي

1. السيارات المعروفة بالسياحية (الخفيفة): تسديد حق واحد من الحقوق والرسوم الجمركية تحدد نسبته ب 5٪.

2. المعـدات: دخـول مؤقـت اسـتثنائي مـع تعليـق لجميـع الحقـوق الرسـوم الجمركية؛
3. قطع الغيار والتجهيزات: إعفاء كامل من الحقوق والرسوم الجمركية؛
4. المـواد المسـتخدمة في الصـناعة: إعفـاء كامـل مـن الحقـوق والرسـوم الجمركية؛
5. المحروقات وزيوت التشحيم وقطع غيار السيارات الخفيفة؛

إعفاء كامل من الحقوق والرسوم الجمركية؛

المادة 105 : لكي تستفيد السلع من التخفيضات الواردة في المادة 104، يجب أن يتم تعدادها في اللائحة المحالة للوزارة. يجب أن يتم إعداد لائحة السلع والمواد، المكتسبة خـلال المرحلـة المعروفـة "بالتأسـيس"، بـالرجوع إلى المنقـولات الموصـوفة في دراسـة الجـدوى المقدمـة لـدى الحصـول علـى رخصـة الاسـتغلال أو تـرخيص اسـتغلال المقلـع الصـناعي، حسـب الحالـة، مراعـاة لإمكانيـة إدخـال عناصـر جديـدة عنـدما تـبرر الظروف ذلك.

الفصل الثاني: الطرق الجزائية والإتاوات المعدنية

المادة 106: تتم جباية حق جزائي من صاحب الامتياز أو صاحب الترخيص لاستغلال مقلع تقليدي، حسب الحالة، كما يلي:

1. تسليم رخصة البحث وتوسيعها ونقصها وتجديدها وفسخها المبكر وكذا تحويلها.
2. تسـليم رخصـة الاسـتغلال وتوسـيعها ونقصـها وتجديـدها وفسـخها المبكـر وتحويلها وجعله حصة مشاركة؛
3. تسليم رخصة استغلال معدني صغير وتجديدها وتحويلها؛
4. تسليم ترخيص استغلال مقلع صناعي أو تقليدي وتجديدهما وتحويلهما.

يتم تحديد مبلغ الحق الجزائي بواسطة النصوص التطبيقية، لا يتم خصم مبلغ الحق الجزائي من المبلغ الخاضع للضريبة. يتم إيداع هذا الحق في حساب خاص لهذا الغرض.

المادة 107 : يسدد صاحب الامتياز المعدني أو المقلعي أو الحائز على ترخيص استغلال مقلع تقليدي، ضريبة مساحية سنوية.

سيتم تحديد مبلغ الضريبة المساحية بموجب مرسوم. لا يخصم تسديد هذه الإتاوة خلال سنة مالية، من الناتج الخاضع للضريبة.

المادة 108 : (جديدة): (القانون رقم 2012 - 014 صادر بتاريخ 22 فبراير 2012)

I. يجب على صاحب رخصة الاستغلال وصاحب رخصة الاستغلال المعدني الصغير وصاحب ترخيص استغلال المقلع الصناعي أن يسددوا إتاوة استغلال تحسب على أساس سعر البيع للمنتج الحاصل في آخر مرحلة تحويله للمعدن في موريتانيا أو قيمة FOB للمعدن إذا كان هذا الأخير سيصدر قبل بيعه. يهدف دمج سعر البيع هذا وقيمة FOB إلى تحديد "القيمة الخاضعة للضريبة" لغرض تطبيق هذه المادة.

يسدد صاحب الامتياز أو الحائز على الترخيص، حسب الحالة، هذه الإتاوة على جميع المبيعات أو الصادرات المنجزة باستثناء المبيعات أو الصادرات المنجزة في إطار أخذ عينات غير مرتبة.

II. تحدد نسبة هذه الإتاوة، على التوالي، حسب مجموعات المواد المعدنية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون وبالأخذ في الاعتبار السعر وذلك طبقا للبيانات التالية:

أ) فيما يخص مواد المجموعة 1 :

1. بالنسبة للحديد:

أ. في حالة تحويل المعدن الخام إلى صلب في موريتانيا: 2,5%؛

ب. إذا كان المعدن الخام موجها للتصدير:

بالنسبة لسعر أقل من 100 دولار أمريكي للطن المتري: 2,5 ٪؛

بالنسبة لسعر من 100 إلى 150 دولار أمريكي للطن المتري: 3٪؛

بالنسبة لسعر من 150 إلى 200 دولار أمريكي للطن المتري: 3,5 ٪؛

بالنسبة لسعر أكبر من 200 دولار أمريكي للطن المتري: 4٪.

السعر المرجعي هو سعر THE STEEL INDEX (TSI)

2.بالنسبة للمواد الأخرى: 2 ٪.

ب) في ما يخص مواد المجموعة 2:

1. بالنسبة للنحاس:

بالنسبة لسعر أقل من 6000 دولار أمريكي للطن: 3٪؛

بالنسبة لسعر من 6000 إلى 7000 دولار أمريكي للطن: 3,5٪؛

بالنسبة لسعر من 7000 إلى 8000 دولار أمريكي للطن: 4٪؛

بالنسبة لسعر من 8000 إلى 9000 دولار أمريكي للطن: 4,5٪؛

بالنسبة لسعر أعلى من 9000 دولار أمريكي للطن: 5٪.

السعر المرجعي هو متوسط السعر الشهري "London Metal Extchange" لعقود شراء على ثلاثة (3) أشهر.

2. بالنسبة للذهب:

بالنسبة لسعر أقل من 1000 دولار أمريكي للأونصة: 4٪؛

بالنسبة لسعر من 1000 إلى 1200 دولار أمريكي للأونصة: 4,5٪؛

بالنسبة لسعر من 1200 إلى 1400 دولار أمريكي للأونصة: 5٪؛

بالنسبة لسعر من 1400 إلى 1600 دولار أمريكي للأونصة:5,5٪؛

بالنسبة لسعر من 1600 إلى 1800 دولار أمريكي للأونصة: 6٪؛

بالنسبة لسعر أعلى من 1800 دولار أمريكي للأونصة: 6,5%.

السعر المرجعي هو سعر الذهب حسب تسعيرة لندن "Fixing" للظهيرة

3. بالنسبة لمجموعة عناصر البلاتينيوم و التربة النادرة : 4٪.

4. بالنسبة للمواد الأخرى: 3٪.

ج) فيما يخص مواد المجموعة 3:

بالنسبة للفحم و المواد المحترقة: 1,5% .

د) فيما يخص مواد المجموعة 4:

بالنسبة لليورانيوم و العناصر المشعة: 3,5% .

هـ) فيما يخص مواد المجموعة 5:

لكل المواد :2,5%

و) في ما يخص مواد المجموعة 6:

لكل المواد :5% .

ز) فيما يخص مواد المجموعة 7:

بالنسبة للماس: 6%

III. فيما يخص المقالع الصناعية، تحدد هذه الإتاوة حسب فئات المواد التالية:

فئة فرعية 1: مواد مستعملة في البناء: 1,4٪؛

فئة فرعية 2: مواد ذات استعمال صناعي: 1,6٪؛

فئة فرعية 3: مواد الزخرفة: 1,8٪.

IV. باستثناء ما يتعلق بالمقالع الصناعية والاستغلالات المعدنية الصغيرة فإن هذه النسب تخضع للتخفيضات التالية:

1. تخفيض بما يعادل الثلثين (3/2) للنسبة المحددة بالشطر الأول من القيمة الخاضعة للضريبة والتي لا تتجاوز سقف 6.750.000.000 أوقية خلال سنة مالية معنية؛

2. تخفيض بما يعادل الثلث النسبة المحددة بالشطر الثاني من القيمة الخاضعة للضريبة السنوية والتي لا تتجاوز سقف 6.750.000.000 أوقية خلال سنة مالية معنية بالنسبة لكل القيم الخاضعة لسنة مالية معنية والتي لا تتجاوز 13.500.000.000 أوقية تفرض عليها ضريبة بالمعدل الاعتيادي للإتاوة من أجل

تطبيق سقف 13.500.000.000 أوقية المتعلق بالمعدل المخفض للإتاوة:

(1) يتم تطبيق هذا السقف مرة واحدة لكل مجموعات المواد المنتجة من قبل المالك؛

(2) يتم تطبيق هذا السقف مرة واحدة لكل المعادن الخام المنتجة من قبل مجموعة أشخاص أو شركات منتمية إليه.

V. يتم دفع إتاوة الاستغلال المقتطعة بموجب هذه المادة في الخزينة العامة.

خلال سنة مالية معنية، يتم دفع الإتاوة على شكل أقساط فصلية تنفع في 15 مارس، 15 يونيو، 15 سبتمبر، 15 دجمبر. يتمثل كل دفع في 20٪ من مجموع الإتاوة المحسوبة بالنسبة للسنة المالية المنصرمة ويدفع المبلغ النهائي في أجل لا يتعدى الشهرين (2) بعد انتهاء السنة المالية.

من أجل تطبيق هذه المادة والأحكام الأخرى لهذا القانون تعتبر المعاملات بين الأشخاص أو الشركات المنضوية قد تمت بالقيمة الحقيقية التجارية.

المادة 109 : (1) تخصم إتاوة الاستغلال الواردة في المادة 108 من الناتج الخاضع للضريبة خلال تلك السنة المالية.

يخضع للضريبة خلال السنة المالية التي تم فيها، كل تعويض يأخذه من الدولة صاحب الإمتياز أو الحائز على الترخيص.

(2) يشكل المبلغ المخصوم مجموع المبالغ المسددة للدولة من طرف صاحب الإمتياز أو الحائز على الترخيص خلال سنة مالية معينة إضافة إلى الرصيد المدفوع خلال الشهرين (2) المواليين لنهاية هذه السنة المالية. كل تسديد يتعلق بسنة مالية معينة يدفع لاحقا، بعد فترة الشهرين (2)، يخصم فقط خلال السنة المالية التي دفع فيها.

الفصل الثالث: ضريبة القيمة المضافة

المادة: 110 (جديدة) (قانون رقم 2014 - 008 صادر بتاريخ 29 أبريل 2014)

يخضع المتعاقدون و المتعاقدون من الباطن وكذا المزودون، في المجال المعدني،

للضريبة على القيمة المضافة وفق نظام القانون العام مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 111 و 112 التالية:

المادة: 111 (جديدة) (قانون رقم 2014 - 008 صادر بتاريخ 29 أبريل 2014)

تخضع الصادرات المعدنية للضريبة على القيمة المضافة بنسبة صفر (0). و تخضع المشتريات من السلع و الخدمات المحلية أو المستوردة لنظام القانون العام مع مراعاة الأحكام الخاصة التالية: فيما يخص حقل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة و خصمها:

أ - تستحق ضريبة القيمة المضافة على مشتريات السلع والخدمات المقام بها على مستوى السوق المحلية أو تلك المستوردة باستثناء تلك الضرورية لحسن تنفيذ العمليات المعدنية و التي تصدق لائحتها عند الاقتضاء من طرف القطاعات المكلفة بالمالية و المعادن.

ب - تستثنى من القانون العام للخصم، السلع و الخدمات التالية:

- السيارات السياحية وقطع غيارها باستثناء السيارات ذات النفع وقطع غيارها،
- أثاث المساكن،
- مواد صيانة المساكن،
- إيجار المساكن،
- تذاكر الطائرات،
- الضيافة و الأكل،
- نفقات الاستقبال والحفلات،
- إتاوات الهاتف و الفاكس،
- الإشهارات والهدايا.

المادة 112 (جديدة): (قانون رقم 2014 - 008 صادر بتاريخ 29 أبريل 2014)

تستفيد كافة الواردات من المواد أو التجهيزات الضرورية لحسن تنفيذ العمليات

المعدنية من الإعفاء المؤقت أو تعليق الضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بالسلع المستفيدة من هذا النظام الجمركي طبقا لملحقات 1، 2، و 3 من هذا القانون.

يتم تعويض كل ائتمان للضريبة على القيمة المضافة، قابل للتعويض وفق النظام المعمول به، والذي يكون قد أثقل المشتريات المحلية والواردات بعد التحقق خلال التسعين (90) يوما الموالية لتأكيد هذا الائتمان من طرف الإدارة الجبائية.

الفصل الرابع : حول بعض الضرائب والإعفاء من هذه الضرائب

المادة 113: (1) تحدد نسبة الضريبة المتعلقة بالأرباح الصناعية والتجارية على الاستغلالات المنجمية والمقالع الصناعية فيما يخص سنة مالية بنسبة المعمول بها خلال هذه السنة مع وجود سقف يمثل نسبة 25٪.

(2) خصم تكاليف البحث التي يقوم بها المالك لرخصة إستغلال أو ترخيص إستغلال مقلع صناعي، في أي نقطة من تراب موريتانيا بما في ذلك خارج حدود رخصة الاستغلال، من حساب المداخيل الخاضعة لضريبة.

(3) يعفى المالك لرخصة الاستغلال أو ترخيص استغلال مقلع صناعي من هذه الضريبة لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا منذ بداية المرحلة الجزئية المعروفة ب "الإجازة الضريبية" والمعرفة في الفقرة 2من المادة 124من هذا القانون.

(4) تشكل شديدات الغريبة الدنيا الجزافية (IMF)، المدفوعة من طرف صاحب الرخصة في سنة مالية معينة بموجب المادة رقم 117أسفله، الدفعات المؤونية الوحيدة المتعلقة ب (BCI) لهذه السنة المالية. وبالنسبة لسنة مالية معينة فإن أي فائض ضريبي متعلق ب (BCI) والقابل لتسديد (IMF)، يصبح مستحقا في اليوم الأخير من الشهر الرابع الموالي لنهاية السنة المالية (يوم 30ابريل بالنسبة لسنة مالية تنتهي 31 دجمبر).

(5) يصبح إعلان الضريبة على (BCI) مستحقا في اليوم الأخير من الشهر الخامس الموالي لنهاية السنة المالية (يوم 13مايو بالنسبة لسنة مالية تنتهي 13دجمبر) .

المادة 114 : (1) يطبق خصم ضريبي يحدد حسب النسبة المعمول بها عند وقت السداد، من دون تجاوز سقف 10٪، علي أرباح الأسهم المسددة من طرف مالك رخصة بحث أو رخصة استغلال أو رخصة استغلال معدني صغير أو ترخيص استغلال مقلع صناعي، إلا إذا كان المبلغ دفع لشركة منضوية أو إلى شركة أم مؤسسة حسب القوانين الموريتانية حيث أنه في هذه الحال تصبح نسبة الخصم منعدمة

(2) يطبق الخصم على أرباح الأسهم المذكورة في الفقرة السابقة على تسديدات أرباح الأسهم المدفوعة خلال جميع مراحل النشاط المعدني المذكورة في الفقرة 2من المادة 103من هذا القانون.

المادة 115: (1) طبقا لما هو وارد في الجدول رقم 4المرفق بهذا القانون، فإن صاحب رخصة استغلال أو ترخيص استغلال مقلع صناعي، يعفى من الضريبة الدنيا الجزافية بالنسبة لأي عملية بيع أو تصدير يقام بها خلال ستة وثلاثين (36) شهرا من بداية المرحلة الجزئية المعروفة ب "الإجازة الضريبية" كما هي معرفة في الفقرة 2 من المادة 103 من هذا القانون. وينطبق هذا الإعفاء، عند الاقتضاء، على المبيعات والصادرات التي يقام بها خلال المراحل المعروفة بالبحث والتأسيس في إطار أخذ عينات غير مرتبة في حال أكدت الوزارة أن هذه العينات الغير مرتبة مطلوبة لتقدم المشروع

(2) وفي نهاية فترة الإعفاء، المبينة في الفقرة 1أعلاه، فإن النسبة السنوية للضريبة الدنيا الجزافية المطبقة على المبيعات والصادرات تحدد بنصف نسبة الضريبة الدنيا الجزافية المقررة في السنة المعينة، مع مراعاة عدم تجاوز سقف 1,75٪.

يمكن فقط استدانة الضريبة الدنيا الجزافية المدفوعة خلال سنة مالية بموجب هذه الفقرة من طرف مالك رخصة استغلال أو ترخيص استغلال مقلع صناعي على أساس صادراته أو مبيعاته بالضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية المحصلة في السنة المالية.

(3) ويحدد الجدول رقم 5المرفق بهذا القانون الضريبة الدنيا الجزافية المستحقة الدفع في سنة مالية معينة من طرف مالك رخصة استغلال أو ترخيص استغلال مقلع صناعي على أساس وارداته. وتساوي نسبة الضريبة الدنيا الجزافية المدفوعة عن الواردات النسبة المعمول بها في الاستيراد وسقفها 1,75٪.

(4) وبغض النظر عن أحكام الفقرة رقم 3أعلاه، فإنه من المعلوم أن أي فائض في الضريبة الدنيا الجزافية يسدد من الواردات خلال سنة مالية معينة بالنسبة لضريبة الدنيا الجزافية المدفوعة عن الصادرات والمبيعات في نفس السنة المالية، يشكل دفعا مسبقا للضريبة الدنيا الجزافية عن الصادرات والمبيعات عن السنة المالية الموالية.

المادة 116: (جديدة) (قانون رقم 2014 - 008 صادر بتاريخ 29 أبريل 2014)

يخضع الأجانب العاملون مباشرة، مع صاحب الامتياز الذي أبرم اتفاقية معدنية، كما يخضع الأجانب العاملون لصالح متعاقد مباشر أو غير مباشر مع صاحب الامتياز، للضريبة على الأجور و الرواتب بالنسبة العادية المعمول بها و تطبق هذه النسبة على الأجور المسددة نقدا و على قيمة المزايا العينية المقدمة من طرف رب العمل وفقا لشروط القانون العام.

الباب العاشر:في معالجة المؤونات وتكاليف الفوائد والإهلاكات والخسائر

الفصل الأول: معالجة المؤونات لأشغال إعادة الاستصلاح وتأهيل الموقع

المادة 117: (1) يسمح لصاحب رخصة الاستغلال أو رخصة استغلال معدني صغير أو امتياز مقلعي بتكوين أرصدة إنجاز أعمال إعادة استصلاح وتأهيل الموقع المنجمية أو المقلعية.

المادة 118: تخصم أي مؤونة لإعادة التأهيل مأخوذة خلال سنة مالية ولكن شريطة أن تترافق مع إيداع مبلغ مؤوني بحساب معد خصيصا لهذا الغرض طبقا لأحكام القانون البيئي وأن ينفذ الإيداع خلال السنة المالية أو خلال الشهرين (2) المواليين لنهايتها.

كل مؤونة محاسبية لا يرافقها دفع لمال مكافئ في الحساب المذكور سابقا، لا تعد مصروفا قابل للخصم من حساب المداخيل الخاضعة للضريبة

المادة 119 : لا تخضع الفوائد المكتسبة في الحساب المذكور في المادة 118 أعلاه، للضريبة ما دامت موجودة في ذلك الحساب وكذلك الحالة إذا سحبت منه وخصصت لتمويل إنجاز أعمال إعادة تأهيل الموقع والمستهدفة من خلال المؤونة المكونة على هذا النحو.

المادة 120: تكاليف الحصول على ضمانة مصرفية أو كفالة أو أي نوع آخر من الضمان المقبول في نطاق الأعمال المتعلقة بإنجاز أعمال إعادة تأهيل الموقع في المستقبل، تشكل مصاريف قابلة للخصم في السنة المالية التي تم فيها تحمل التكاليف.

المادة 121: تخصم كلفة أشغال إعادة تأهيل الموقع، المقام بها خلال أو بعد الاستغلال، في السنة المالية التي أنجزت فيها الأشغال. غير أن تكلفة إعادة تأهيل الموقع الممولة مباشرة من الحساب وكذلك الضمانة والكفالة المذكورين آنفا على التوالي في المواد 118و119لا تخصم من طرف صاحب الرخصة

وفي نهاية أشغال إعادة استصلاح وتأهيل الموقع، فإن أي فائض للحساب المذكور أعلاه يتم دفه لصاحب الإمتياز يخضع للضريبة للسنة المالية التي حصل فيها هذا الدفع.

الفصل الثاني: معالجة تكلفة الفائدة

المادة 122: "الفوائد المقبولة" هي تلك المتحصل عليها عن طريق قرض تتطابق إجراءاته ومراجعته مع تلك التي قد يتعاقد بموجبها أشخاص يتعاملون عن بعد مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بإسناد القرض. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجب أن يكون ناتج القرض قد استخدم كليا في عملية الاستغلال المنجمية أو المقلعية.

المادة 123: تخصم جميع الفوائد المقبولة إذا كان مبلغ الدين لا يتجاوز ثلاثة أضعاف مبلغ رأس المال الصافي لصاحب الرخصة (فيما يلي نسبة "الدين/العادل" العليا

المسموح بها) ويجب احترام هذه النسبة العليا "الدين/العادل" المسموح بها في أي وقت خلال السنة المالية المعنية من أجل أن يتم خصم جميع الفوائد المدفوعة.
وتعتبر الفوائد غير القابلة للخصم نسبيا فيما يخص جزء الدين الذي يزيد في أي من السنة المالية المعنية على نسبة الدين/ العادل كسقف مسموح به وبهدف تأويل هذه المادة فإن نسبة الدين العادل كسقف مسموح به تحدد بأخذ عناصر الدين بعين الاعتبار ما عدا الحسابات المأذونة.
ولغرض توضيح هذه المادة، فإن نسبة الدين/العادل العليا المسموح بها تحسب مع أخذ بعين الاعتبار لجميع العناصر خصوم صاحب الرخصة باستثناء حسابات الموردين.

المادة 124: نسبة الخصم لدى المصدر على سداد فوائد لغير المقيمين في موريتانيا تساوي النسبة المعمول بها عند السداد مع عدم تجاوز سقف 10 ٪. ومن أجل توضيح أكثر، فإن الخصم على الفائدة المنصوص عليه في هذه المادة ينطبق على سداد الفوائد خلال أي من مراحل النشاط المعدني المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 103من هذا القانون.

الفصل الثالث: في معالجة الإهلاكات والخسائر

المادة 125: يسمح للحاصل على رخصة استغلال معدني أو استغلال معدني صغير أو امتياز مقالع بالإهلاكات لتالية:

1. المباني والمنشآت والطرق المطلوبة لاستغلال المنجم أو المقلع بما في ذلك المخيم والمقهى.. الخ، والتي يمكن إهلاكها على ثلاث (3) سنوات بصفة متصلة،
2. التجهيزات، المعدات، الآلات، الأجهزة، الأدوات الضخمة السيارات والمولدات الكهربائية المستوردة الخ. والتي يمكن اهلاكها على ثلاث (3) سنوات بصفة متصلة،

3. الأملاك الجماعية التي يتطلبها استغلال المنجم أو المقلع مثل السكك الحديدية و الموانئ والمطارات والمراكز الصحية، مدارس الخ ... ويمكن إهلاكها على ثلاث (3) سنوات بصفة متصلة
4. مباني إيواء العمال إذا كانت صنفت على أنها ضرورية في دراسة الجدوى ويمكن إهلاكها على ثلاث (3) سنوات بصفة متصلة
5. تكاليف التغيب وازالة التربة الميتة والتكاليف الأخرى المتعلقة بإعداد الأرضية ويمكن إهلاكها على سنتين (2) بصفة متصلة باعتبارها تكاليف إنشاء.

المادة 126: لغرض تطبيق المادة 104 من هذا القانون:

1) يعتبر تكوين اهلاكات مصطلح على تأجيلها خيارا مفتوحا أمام المستغل بما في ذلك إهلاك تكاليف الإنشاء وعليه فإن الخسائر المتعلقة بذلك يمكن تأجيلها إلى ما لانهاية في السنوات الموالية؛
2) يتم اعتماد التكاليف التي تحملها صاحب الرخصة سابقا في أي نقطة من التراب الموريتاني على شكل تكاليف إنشاء إذا صادقت عليها الوزارة ولم يتم إهلاكها من قبل.
3) يبدأ مفعول كل الإهلاكات المذكورة أعلاه في المادة 125في السنة المالية التي تنجز فيها بداية المرحلة الجزئية المسماة " بالإنتاج العادي " كما يفهم من هذه العبارة الواردة في الفقرة 2من المادة 103من هذا القانون.
4) فيما يخص أي ممتلك قابل للإهلاك تحصل عليه الشركة من شخص منضو للشركة، يتم تحديد مبلغ الإهلاك حسب أخفض سعر للشراء وحسب السعر الذي قد يدفع في معاملة مماثلة تتم عن بعد.

(2) ولغرض تطبيق هذه المادة والمادة 125 تعتبر النفقات المتحملة خلال مراحل البحث والتجهيز بمثابة تكاليف إنشاء وذلك على شرط أن تكون قد تمت معالجتها في البيانات المالية كعقارات أو خسارات ميدانية.

المادة 127: في حال حدوث خسارة خلال سنة مالية معينة، تعتبر هذه الخسارة بمثابة تكلفة للسنة المالية المقبلة ويتم خصمها من أرباح هذه السنة.

وإذا لم تكن الارباح كافية لخصم الخسارة كاملة، يحال فائض الخسارة بالتوالي على السنوات المالية المقبلة، حتى السنة الخامسة بعد تلك التي سجلت فيها الخسارة.

الباب الحادي عشر: المخالفات والعقوبات

المادة 128: يكلف موظفو ووكلاء الوزارة المعتمدون رسميا بشرطة المعادن من أجل تبيين مخالفات أحكام هذا القانون.

يعد هؤلاء محاضر ترسل نسخ منها إلى الأطراف المعنية من أجل التنفيذ.

المادة 129: يعتبر كل إخلال بأي من أحكام هذا القانون مخالفة يعاقب عليها بإحدى العقوبات المحددة أسفله.

المادة 130: تعاقب المخالفات التالية بعقوبة الحبس من شهر واحد (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة يومية تتراوح بين خمسمائة ألف (500.000) ومليون (1.000.000) أوقية على الأقل أو بإحدى العقوبتين فقط؛

1. القيام بأشغال البحث أو الاستغلال لمواد معدنية (معادن، مقالع) دون الحصول على امتياز معدني مناسب.
2. عدم التصريح
   - عند نهاية صلاحية الامتياز المعدني أو الترخيص
   - بالإيقاف النهائي لكافة الأشغال.
3. مخالفة أحكام المواد 62، 81 و100 من هذا القانون.

المادة 131: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى عام واحد(1) وبغرامة يومية تصل إلى خمسة ملايين (5.000.000) أوقية على الأقل أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالأمن والصحة العموميين والمحافظة على البيئة وخصوصا:

1. كل من بعوم بالأشغال المذكورة دون احترام الفقرة الأولى من المادة 63من هذا القانون؛
2. كل من يعارض إنجاز الإجراءات المحددة في الفقرة والمادة 63 والمادتين 73 و74 من هذا القانون.

المادة 132: يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون المعدني غير تلك المشار إليها في المادتين 130و 131أعلاه، وخصوصا تلك المنصوص عليها في المادة 56بغرامة يومية تصل إلى 1.000.000أوقية، على الأقل وثلاثة ملايين 3.000.000أوقية على الأكثر.

المادة 133: تحدد العقوبات اليومية المفروضة طيلة الأجل ألإنذاري المنصوص عليه في المادة 63 من هذا القانون ب 100.000 أوقية كل يوم.

المادة 134: يعاقب بغرامة يومية تتراوح ما بين 200.000 أوقية و500.000 أوقية كل من يعرقل نشاطات شرطة المعادن كما ينص عليها هذا القانون؛ وتضاعف هذه العقوبة في حالة العودة.

المادة 135: تضفي على موظفي ووكلاء الوزارة المكلفة بالمعادن، المؤهلين شرعا، صفة ضباط شرطة قضائيين أثناء القيام بمهامهم.

الباب الثاني عشر: عن النزاعات والتحكيم

المادة 136: في حالة حدوث خلاف بين صاحب الامتياز المعدني أو المقلعي أو طالبه والدولة بخصوص قضايا ذات طابع تقني بحت يحكمه هذا القانون، فإنه يجب على الوزارة وصاحب الامتياز أو طالبه أن يعينا - بصفة مشتركة - خبيرا أو عدة خبراء مستقلين سعيا إلى حل الخلاف كما يجب عليهما الخضوع لقرار التحكيم الذي يصدره الخبير أو الخبراء.

يجب أن يسوى كل نزاع أو خلاف يحدث بين الدولة وصاحب الامتياز بالتراضي. وفي حالة تعذر التسوية بالتراضي لهذا النزاع الناشئ عن الاتفاقية المعدنية أو المدونة

المعدنية فإن الدولة وصاحب الامتياز يلتزمان بتقديمه إلى التحكيم وذلك طبقا للتشريع الموريتاني أو، عند الاقتضاء، للاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المطبقة في موريتانيا.

المادة 137: يسوى كل خلاف ينتج عن تأويل أو تطبيق هذا القانون، لا يكون ذا طبيعة تقنية بحتة، إما من طرف المحاكم الموريتانية المختصة، طبقا لقوانين ونظم الجمهورية الإسلامية الموريتانية وإما من طرف محكمة تحكيم دولية تنشا تبعا:

1. للاتفاقات والمعاهدات المتعلقة بحماية الاستثمار المبرمة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والدولة التي ينتمي إليها الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
2. لإجراءات مصالحة أو تحكيم يتفق الطرفان عليها.
3. لاتفاقية 18 مارس 1965 الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المعدة تحت إشراف البنك الدولي للإعمار والتنمية والمصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية بموجب القانون رقم 65/136 الصادر بتاريخ 30 يوليو 1965.
4. أو إذا كان الشخص المعني لا يستوفي شروط الجنسية المنصوص عليها في المادة 25من الاتفاقية المشار إليها أعلاه، طبقا لأحكام نظم الآلية الإضافية التي تم إقرارها من طرف مجلس إدارة المركز الدولي لتسوية الخلافات الخاصة بالاستثمار، وتشكل هذه المادة موافقة الأطراف على اختصاص المركز المذكور أو الآلية الإضافية، حسب الحالة، المطلوبة في الوثائق المنظمة لها.

المادة 138: تطبق مدونة الشغل والمدونة العامة للضرائب والمدونة الجمركية وكذا أي قانون في موريتانيا، له تأثير على النشاط المعدني على الأشخاص المادية أو المعنوية التي تزاول الاستكشاف والبحث أو الاستغلال للمناجم أو للمقلع باستثناء ترتيبات هذه النصوص التي تخالف الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

الباب الثالث عشر الترتيبات الانتقالية والنهائية

المادة 139: تخضع امتيازات المعادن والمقالع، الممنوحة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ - عند تجديدها - لأحكام هذا القانون المعدني ونصوصه التطبيقية باستثناء الترتيبات المطبقة في اتفاقية معدنية، عند الاقتضاء

المادة 140 : (جديدة): (القانون رقم 2012 - 014 صادر بتاريخ 22 فبراير 2012)

ستحدد طرق تطبيق هذا القانون بمراسيم او مقررات تنظيمية متعلقة عند الاقتضاء بـــ:

(أولا) إمتيازات المعادن والمقالع؛ (ثانيا) شرطة المعادن؛ (ثالثا) الاستغلال المعدني الصغير؛ (رابعا) الرسوم والإتاوات المعدنية؛ (خامسا) نقل التكنولوجيا وتكوين العمال أو أي نص آخر يتعلق بالنشاط المعدني.

المادة 141 : تضمن الدولة استقرار الشروط القانونية والجبائية والجمركية والبيئية المرتبطة برخص البحث والاستغلال وترخيص المقالع الصناعية كما ينص عليها هذا القانون ولهذا الغرض توقع الدولة مع صاحب الامتياز اتفاقية معدنية.

ويمكن لصاحب الامتياز الموقع على الاتفاقية المعدنية الاستفادة من أي إجراء قانوني أفضل قد يرى النور إثر هذا التثبيت

المادة 142: تظل الأحكام التنظيمية المعمول بها حاليا في النصوص التطبيقية، والتي لا تخالف أحكام هذا القانون مطبقة إلى أن يصادق على أحكام تنظيمية جديدة.

المادة 143: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون رقم 77/204 المتضمن للمدونة المعدنية ونصوصها المعدلة وكذلك الأمر القانوني رقم 84/017 المحدد للرسوم على مواد المقالع والقانون رقم 013.99 المتضمن للمدونة المعدنية يمكن للدولة أن تتخذ، بموجب مرسوم أي ترتيبات مؤقتة أو انتقالية تهدف إلى حماية الحقوق المكتسبة بموجب القانون رقم 013.99 المتضمن للمدونة المعدنية

المادة 144: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وينفذ باعتباره قانونا للدولة.